

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics



DOSSIER TYPE D'APPEL D'OFFRES

pour

**LES MARCHES
DE Services Courants**

VP Juin 2025

Préface

Ce Dossier d'Appel d'Offres Standard (DAOS) pour la passation des marchés de Services Courants est élaboré conformément aux dispositions de la loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 et ses textes d'application réglementaires portant code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie à la date de cette édition, tout en s'inspirant des règles et bonnes pratiques internationales en la matière. Une fois approuvé, son utilisation par les Autorités Contractantes devient obligatoire (Art 13.3 de la loi n° 2021-024) abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010).

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est la loi des parties lors de la procédure de passation de marchés de l'exécution du contrat ; par conséquent il ne doit contenir aucune disposition contraire aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Ce dossier a été préparé pour la passation de marchés des prestations de services courants par Appel d'Offres Ouvert (AOO) national ou international, sans pré-qualification. Il pourra être adapté facilement dans le cas de l'Appel d'Offres Restreint (AOR) ou l'AOO avec pré qualification.

Si l'appel d'offres est précédé d'une qualification, il suffit de :

- Remplacer l'Avis d'Appel d'Offres par une lettre de transmission du DAO aux soumissionnaires pré qualifiés ;
- Ne prévoir dans la section III que les critères de qualification qui auraient pu changer entre la date de pré qualification et la date de soumission des offres.

Si l'appel d'offres est restreint (liste restreinte d'entreprises consultées), il suffit de remplacer l'Avis d'Appel d'Offres par une lettre de transmission du DAO aux candidats listés.

Les DAO doivent toujours être rédigés en respectant le principe de neutralité absolue pour garantir l'équité entre les candidats et permettre la plus grande transparence possible de la procédure. Les besoins de l'Autorité contractante doivent être définis avec la plus grande précision sans restriction de la concurrence et ce avec l'appui des services techniques compétents de l'Autorité contractante ou ceux auxquels elle peut faire appel. Les critères d'évaluation et de qualification doivent toujours être définis en rapport avec l'objet du marché afin de garantir la réalisation efficace des prestations dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité.

Il convient de s'assurer avec le plus grand soin que les dispositions du DAO s'appliquent aux conditions particulières des prestations visées. Les orientations suivantes doivent être prises en compte :

- (a) Tous les documents énumérés au Sommaire sont normalement nécessaires pour une passation de marché. Ils seront toutefois adaptés en cas de besoin aux particularités d'un marché donné.
- (b) Cette adaptation se fera uniquement à travers les sections prévues pour cela le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO - Section II), le Cahier des Clauses Administratives Particulières du Marché (CCAP - Section VI), et la Section IV

- (programme d'activités, etc.).
- (c) Certaines parties du DAOS (Les Instructions aux Candidats et les Cahier des Clauses Administratives Générales) ne doivent pas être modifiées. Si dans de rares cas il s'avère nécessaire de changer certaines dispositions de ces sections (figées), ceci se fera à travers la section relative aux données particulières qui leurs sont associées.
 - (d) L'Autorité Contractante devra prendre connaissance des informations figurant dans les notes en italiques et entre crochets qui sont destinés à l'aider à rédiger le DAO. Ces notes doivent être supprimées avant que le dossier ne soit remis aux soumissionnaires. Comme exception à cette règle, les notes en italique dans les modèles doivent être maintenues car elles sont destinées aux soumissionnaires et non au rédacteur du DAO.
 - (e) L'Autorité contractante préparera l'AAO, le RPAO, le CCAP, et la Section IV, et ce avant d'émettre le dossier d'appel d'offres.

Dans le cas de financement extérieur, l'Autorité contractante veillera à utiliser le DAOS indiqué dans la convention de financement ou à défaut adapter ce DAOS pour tenir compte des dispositions de ladite convention.

Dossier d'Appel d'Offres pour la passation des marchés de Services Courants

Ce dossier d'appel d'offres standard pour la passation des marchés des prestations de services courants est composé de huit sections dont cinq comportent les règles du jeu durant la phase de compétition (procédures d'appel d'offres) et les trois autres forment le modèle de contrat qui sera signé par l'attributaire. Une brève description de ces sections figure ci-après.

PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

Section 0. Modèle : Avis d'appel d'offres (AAO)

Cette section contient un modèle d'avis d'appel d'offres ; celui-ci doit être utilisé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et doit contenir les informations nécessaires pour qu'un candidat potentiel puisse prendre la décision d'acquiescer (examiner) ou non le DAO ; en cas de contradiction entre l'AAO et le DAO, ce dernier fera foi.

Section I. Instructions aux candidats (IC)

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs soumissions ; elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres ainsi que sur la procédure d'attribution du marché ; **les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.**

Section II. Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, destinées à compléter, préciser ou modifier dans des cas exceptionnels les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux candidats. **Bien noter que les données du RPAO priment sur celles des IC.**

Section III. Formulaires de soumission

Cette Section contient les modèles des formulaires à utiliser par les soumissionnaires pour présenter leurs offres : (i) la lettre de soumission de l'offre, (ii) la garantie de soumission, (iii) modèle de l'offre techniqueetc.

DEUXIÈME PARTIE - PROGRAMME D'ACTIVITES

Section IV. Programme d'activités

Dans cette Section figurent la description des services à réaliser, le calendrier de livraison et d'achèvement, les Cahiers des clauses techniques générales et particulières, les plans descriptifs des Services courants devant être prestés.

TROISIÈME PARTIE - MODELE DE MARCHÉ

Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. **La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée.**

Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché ; les clauses de cette section complètent, précisent ou modifient dans des cas exceptionnels la Section V, Cahier des clauses administratives générales ; **Bien noter que les données du CCAP priment sur celles du CCAG.**

Section VII. Formulaire du Marché

Cette Section contient le modèle d'Acte d'Engagement, qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections ou modifications de l'offre acceptée en rapport avec les modifications permises par les Instructions aux candidats, le cahier des Clauses administratives générales, et le cahier des Clauses administratives particulières.

Les formulaires de **garantie de bonne exécution et de garantie de remboursement d'avance**, le cas échéant, seront remplis uniquement par le Candidat retenu après l'attribution du Marché (l'Attributaire).

LE DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité Contractante :

[Insérer le nom de l'Autorité contractante]

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

OUVERT/RESTREINT

[Supprimer la mention inutile]

NATIONAL/INTERNATIONAL

[Supprimer la mention inutile]

Pour l'acquisition de Services Courants

Appel d'Offres No :

[Insérer le numéro de l'AO]

Source de financement :

*[Insérer l'inscription budgétaire ou fonds propres de l'institution concernée, s'il s'agit de
fond propres]*

*[Insérer l'identité du bailleur, le numéro et la date de l'accord, s'ils'agit
d'un accord de financement]*

Emis le : *[Insérer la date]*

MODELE
D'AVIS D'APPEL
D'OFFRES

Section 0. Avis d'Appel d'Offres (AAO)

.....
[Insérer : Nom de l'Autorité contractante]

AAO N° :

[Insérer : Identification de l'AAO]

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans *[Insérer le nom du support de la publication]* du *[insérer la date]*.
2. Le(a) *[insérer le nom de l'Autorité contractante]* a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget des fonds, afin de financer *[insérer le nom du projet ou du programme]*, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché *[insérer le nom / objet du Marché et le cas échéant, le nombre et les noms des lots]*. Les prestations seront fournies à *[indiquer le lieu exact où se situe le site]* dans un délai ne dépassant pas *[indiquer un délai largement suffisant en jours, semaines ou mois]*.
3. Le(a) *[insérer le nom de l'Autorité contractante]* sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats (seul ou en groupement) éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir *[insérer une brève description des Services; indiquer la liste des lots si l'appel d'offres porte sur plusieurs lots pouvant être attribués séparément ; indiquer également si des variantes pourront être prises en considération]*.
4. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres *[insérer « national ouvert » ou « international ouvert » selon le cas]*.
5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de *[Insérer le nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne responsable]* et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *[Spécifier l'adresse]* de *[Insérer les heures d'ouverture et de fermeture]*.
7. Les exigences en matière de qualification sont : *[insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)]*. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée ci-après *[spécifier l'adresse]* à compter du

..... */spécifier la date/* contre le paiement non remboursable de
 ouguiyas *insérer le montant en conformité avec barème de l'ARMP/* ou
 sa contre valeur dans une monnaie librement convertible. La méthode de paiement
 sera *insérer la forme de paiement/*. Le document d'Appel d'offres sera
 immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leur frais en utilisant le
 mode d'acheminement qu'ils auraient choisis.

9. Le DAO peut être consulté sur le site suivant : */préciser l'adresse électronique du site de libre accès mentionné/*. Le DAO peut être téléchargé de la façon suivante : */préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible/* ou envoyé par voie électronique comme suit : */préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible/*.

N.B :/Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable ou les parties qui ne sont pas applicables/

10. Les offres devront être rédigées en langue *insérer « Arabe » ou « française »/* et devront être déposées à l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard le *Insérer la date limite de dépôt des offres/* à *Insérer l'heure limite de dépôt d'offres/*. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis, à l'adresse : *Insérer pays, ville, rue, Immeuble, Etage, numéro de bureau ou de salle, numéro de téléphone/* à *Insérer la date et l'heure/*.

11. Les offres peuvent être soumises par voie électronique si le DAO le prévoit. Dans ce cas le DAO précisera les modalités pratiques de cette soumission électronique.

N.B :/Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable/

12. Les offres devront demeurer valid es pendant une duré e de *Insérer le nombre de jours qui doit être compris entre 60 et 90 jours calendaires/*, à compter de la date limite de dépôt des o ffres.

13. Les offres doivent comprendre *insérer selon le cas «un engagement sur l'honneur » ou «une garantie de soumission d'un montant de _____ ouguiyas ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible, valide 30 jours après la validité des offres »/*.

14. Le soumissionnaire ne peut gagner que lot. */spécifier le nombre de lot dans le cas où le marché est à plusieurs lots et si cette limitation est opportune/*.

Sig nature :

/Nom et prénom de la Personne responsable des marchés publics de l'Autorité Contractante/

PREMIÈRE PARTIE - Procédure de l'Appel d'Offre

Section I. Instructions aux candidats (IC)

Table des matières

A. Généralités

1.	Objet du Marché	14
2.	Origine des fonds	17
3.	Sanctions de la fraude, corruption et autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics	17
4.	Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	20
5.	Qualification des candidats	22

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

6.	Sections du Dossier d'Appel d'Offres	25
7.	Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres, visite du site	25
8.	Modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres	25

C. Préparation des offres

9.	Frais de soumission	26
10.	Langue de l'offre	26
11.	Documents constitutifs de l'offre	26
12.	Lettre de soumission de l'offre et bordereaux des prix	27
13.	Variantes	27
14.	Prix de l'offre et rabais	27
15.	Monnaie de l'offre	29
16.	Déclarations relatives à l'admissibilité du candidat	29
17.	Documents constituant la proposition technique	29
18.	Documents attestant des qualifications du candidat	29
19.	Période de validité des offres	29
20.	Garantie de soumission	30
21.	Forme et signature de l'offre	31

D. Remise des Offres et Ouverture des plis

22.	Marquage des offres	32
23.	Date et heure limites de remise des offres	32
24.	Offres hors délai	32
25.	Retrait, substitution et modification des offres	33
26.	Ouverture des plis	33

E. Évaluation et comparaison des offres

27	Confidentialité	34
28	Eclaircissements concernant les Offres	34
29	Règles de conformité des offres	35
30	Non-conformité mineure, erreurs de calcul	35
31	Examen de la conformité des offres	36
32	Evaluation financière des Offres	37
33	Marge de préférence	39
34	Comparaison des offres	40
35	Vérification à posteriori de la qualification du Candidat	40
36	Recours	41
37	Droit de l'Autorité contractante d'accepter l'une quelconque des offres au de rejeter une ou toutes les offres	42

F. Attribution du Marché

38	Procédure d'attribution	42
39	Garantie de bonne exécution	42
40	Signature du Marché	42
41	Approbation et notification du Marché	43
42	Entrée en vigueur du marché	43
43.	Conciliation	43

Section I. - Instructions aux candidats (IC)

A. Généralités

1 Objet du Marché

1.1 A l'appui de l'avis d'appel d'offres indiqué dans **le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)**, l'Autorité contractante, tel qu'indiqué **dans le RPAO**, publie le présent Dossier d'appel d'offres en vue de la réalisation des services spécifiés à la Section IV, (Programme d'activités). Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) figurent **dans les RPAO**.

1.2 Définitions :

- 1) Le terme « **Attributaire** » signifie : le soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation et la notification du marché.
- 2) Le terme « **Autorité Contractante** » désigne : la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage délégué. Au sens du présent DAO, cette définition inclut aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, d'approbation et de contrôle du marché.
- 3) Le terme « **Avenant** » désigne : le document signé par l'Autorité contractante et le Prestataire et qui modifie les éléments et les dispositions du marché ;
- 4) Le terme « **Cahier des charges** » désigne : le document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte.
- 5) Le terme « **Candidat** » désigne : la personne morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés.
- 6) Le terme « **Commission Disciplinaire** » désigne : l'instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics.
- 7) Le terme « **Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics** » désigne : l'entité placée auprès du Premier Ministère et chargée de donner un avis, à priori, sur

- les procédures dérogatoires et contrôler, à posteriori, l'application de la réglementation sur les marchés publics.
- 8) « Le terme « **Avis d'Appel d'Offres** » désigne tout document communiqué au public afin de porter à sa connaissance le lancement d'un appel d'offres.
 - 9) Le terme « **Avis Général de Passation de marchés** » désigne : un document donnant des informations sur l'autorité contractante et indiquant l'objet des marchés figurant au Plan de Passation des marchés que l'autorité contractante envisage de passer dans l'année. Il donne également le nom, le numéro de téléphone ou de télécopie et le(s) adresse(s) de(s) organisme(s) de l'autorité responsable(s) de la passation des marchés, ainsi que l'adresse du portail électronique ou le site internet d'usage courant et d'accès national et international libre et gratuit où seront affichés les avis particuliers de passation des marchés en question.
 - 10) Le terme « **Commission de règlement des différends** » désigne : l'instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges nés de la passation des marchés publics.
 - 11) Le terme « **Commission de Passation des Marchés** » désigne : l'entité chargée au sein d'une ou de plusieurs autorités contractantes de la conduite de l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics.
 - 12) Le terme « **Commission de Réception** » désigne : la Commission chargée de la réception des services dans le cadre de l'exécution des marchés.
 - 13) Le terme « **Groupement d'entreprises** » désigne : le groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et qui sont représentées par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou solidaire.
 - 14) Le terme « **Jour** » désigne : un jour ouvrables (hors jours fériés et weekend) et francs ; sauf indication contraire,
 - 15) « **Les délais** » sont exprimés en jours ouvrables et francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sont exprimés en jours calendaires, correspondant à tous les jours de la semaine, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour.
 - 16) Le terme « **Maitre d'ouvrage** » désigne : La personne morale qui est entre autres ordonnateur des fonds.
 - 17) Le terme « **Marché public** » signifie : le contrat écrit, conclu à

titre onéreux par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une personne morale publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un paiement.

- 18) Le terme « **Marché de services** » désigne : les marchés publics de services qui sont les marchés conclus avec des prestataires de services et qui ont pour objet la réalisation de services autres que les prestations intellectuelles.
- 19) Le terme « **Moyen électronique** » signifie : le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
- 20) Le terme « **Offre** » désigne : l'ensemble des éléments techniques, administratifs et financiers inclus dans le dossier de soumission.
- 21) Le terme « **Garantie de bonne exécution** » désigne : La garantie constituée pour garantir à l'autorité contractante la bonne réalisation du marché, aussi bien, notamment, du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution.
- 22) Le terme « **Garantie de l'offre** » désigne : La garantie fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la mise en vigueur du marché.

Le terme « **Garantie de remboursement de l'avance de démarrage** » désigne : La garantie constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution du marché.
- 23) « **Allotissement** » : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément ou avec d'autres lots ;
- 24) Le terme « **Organisme de droit public** » désigne : l'organisme,
 - a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
 - b) doté de la personnalité juridique, et
 - c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

- 25) Le terme « **Personne responsable du marché public** » désigne : le représentant dûment mandaté par l'autorité contractante pour la représenter dans la préparation, la passation du marché.
- 26) Le terme « **RPAO** » désigne : le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
- 27) Le terme « **Sans Objet** » dans le RPAO : ce terme doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause des IC correspondante.
- 28) Le terme « **Soumissionnaire** » désigne : Toute personne morale qui remet une soumission en vue de l'attribution d'un marché.
- 29) Le terme « **Soumission** » signifie : lettre écrite aux termes de laquelle un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les clauses du dossier d'appel d'offres.
- 30) Le terme « **Titulaire** » désigne : la personne morale attributaire dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé.

- 2 **Origine des fonds**
 - 2.1 L'origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l'objet du présent appel d'offres est indiqué dans le **RPAO**.
- 3 **Sanctions de la fraude, corruption et autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics**
 - 3.1 L'Autorité contractante exige des candidats, soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. Des sanctions peuvent être prononcées par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec la réglementation nationale à cet effet.
 - 3.2 Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :
 - a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
 - b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;

- c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations, ou sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante.
- h) a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue définitive.

3.3 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des Différends ou tout autre dossier soumis par le président du conseil de régulation des marchés publics. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) application d'une pénalité pécuniaire qui ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante,

ou dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital.

Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction compétente, à l'encontre des décisions de la Commission disciplinaire. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de la procédure de passation de marché.

- 3.4 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, d'actes de corruption, ou autres violations mentionnées plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ou autres violations ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.
- 3.5 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
- 3.6 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché.
- 3.7 La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ces derniers se sont livrés, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention d'un marché public ou au cours de son exécution.
- 3.8 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme suit :
 - a) « **Corruption** » signifie : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer sur l'action d'une autre personne ou entité¹ afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
 - b) « **Manœuvres frauduleuses** » signifie : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire

¹ le terme « **une autre personne ou entité** » fait référence à un agent public ou une autorité publique agissant dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public.

en erreur une personne ou une entité² afin d'en tirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation afin d'**influencer l'attribution** ou l'exécution d'un marché public.

- c) « **Manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'influer sur sa participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.
- d) « **manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre une enquête.
- e) « **pratiques collusoires** » : un système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus (que le Maître d'Ouvrage en ait connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

4 Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

- 4.1 Les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause ⁵ ci-après. Les candidats, sont des personnes morales ou un groupement de personnes morales qui ont conclu un accord de groupement. En cas de groupement, sauf spécification contraire dans le **RPAO**, toutes les parties membres sont solidairement responsables.
- 4.2 Les candidats doivent s'engager à :
 - i. respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans la zone où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales tel que spécifié dans le **RPAO**;
 - ii. mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans l'Etude/la notice d'impact

² le terme « **personne ou entité** » désigne tout participant public; les termes « **avantage** » et « **obligation** » se réfèrent au processus d'attribution ou d'exécution ; et « **agit ou s'abstient d'agir** » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer l'attribution ou l'exécution du contrat

environnemental et social fourni(e) par l'Autorité contractante tel que spécifié dans le **RPAO**.

4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes morales :

- a) qui ne disposent pas de capacités techniques, économiques et financières exigées ;
- b) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; les personnes morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
- c) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéance prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et la loi de la Sécurité Sociale;
- d) qui sont consultants ou affiliés aux consultants ou sous-traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie du dossier d'appel d'offres ;
- e) qui sont personnes morales dans lesquelles la Personne Responsable des Marchés ou l'un des membres de la Commission de Passation des Marchés, de la sous-commission d'analyse des offres, de la Commission de Contrôle des Marchés Publics compétente, de l'Autorité de Régulation, ou de l'autorité chargée d'approuver le marché public possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
- f) qui auront été reconnues coupables d'infractions à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe.
- g) qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale.
- h) L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par

une des personnes mentionnées au présent paragraphe.

4.4 Si la soumission est au nom d'un groupement, ses membres sont soumis aux points de **b** à **h** ci-dessus et le groupement doit répondre aux exigences qui lui sont propres tels que spécifiés dans le **RPAO**.

4.5 Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé d'un cas d'incapacité ou d'exclusion à travers des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises par l'entreprise qui aura été retenue.

5 Qualification des candidats et critères d'origine

5.1 Les exigences des capacités techniques requises doivent être en rapport avec l'objet et les caractéristiques du marché.

5.2 Afin d'établir qu'ils possèdent les qualifications requises pour exécuter le Marché, les Candidats devront fournir les informations et documents suivants dans leur offre, en utilisant les formulaires de la Section III sauf disposition contraire figurant dans le **RPAO** :

- (a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de constitution en société ou du statut légal, du lieu d'enregistrement et du siège de l'entreprise du Candidat ; une procuration écrite du signataire habilité ;
- (b) documents attestant les montants annuels des prestations de services effectuées au cours de chacune des années précédentes dont le nombre est spécifié dans le **RPAO** ;
- (c) documents attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y compris étendue et montant de chacun d'elle, pour les années précédentes dont le nombre est spécifié dans le **RPAO** ;
- (d) la liste des équipements proposés pour l'exécution du Marché ;
- (e) la liste, les qualifications et expérience du personnel technique et d'encadrement clé proposé pour exécuter le Marché ;
- (f) documents relatifs à la situation financière du Candidat, notamment les états financiers des dernières années dont le nombre est indiqué dans le **RPAO** et attestés comme indiqué **au RPAO**. Pour les entreprises enregistrées en Mauritanie, les états financiers doivent être attestés par une entité agréée par l'Ordre National des Experts Comptables. Pour les entreprises étrangères, les états financiers doivent être attestés par une institution agréée dans son pays d'origine ;

- (g) preuves de l'adéquation du fonds de roulement destiné à l'exécution du Marché (accès à une (des) ligne(s) de crédit et disponibilité d'autres ressources financières), et le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
- (h) autorisation de demander des références auprès des institutions bancaires dont le Candidat est client ;
- (i) historique des litiges, en cours ou ayant eu lieu au cours des cinq dernières années, auxquels le Candidats est ou a été partie, précisant les parties concernées, montant objet du litige et la décision ;
- (j) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention de sous-traiter dont le montant ne doit pas excéder 30% du montant du Marché.
- (k) Tout autre document précisé **dans le RPAO**.

5.3 Les soumissions présentées par un groupement de deux entreprises ou plus réunies en partenariat seront régies par les dispositions suivantes :

- (a) la Soumission inclura toutes les informations requises à la clause 5.1 ci-dessus des IC pour chacun des partenaires du Groupement d'entreprises, exception faite de la clause 5.2(j) qui constitue une décision du groupement ;
- (b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les partenaires (signature de tous les membres ou procuration formelle) ;
- (c) tous les partenaires seront conjointement ou solidairement responsables de l'exécution du Contrat conformément aux dispositions de la clause 4.1 ci-dessus ;
- (d) l'un des partenaires sera désigné mandataire, et sera autorisé à recevoir les paiements et les instructions pour et au nom de tous les partenaires du Groupement d'entreprises ; et
- (e) l'exécution de la totalité du Marché, sera effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement désigné en qualité de mandataire ;
- (f) L'Original de l'Accord de Groupement d'entreprises conclu par les partenaires sera déposé en même temps que la soumission.
- (g) les propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention de sous-traiter dont le montant ne doit pas excéder 30% du montant du Marché ;

5.4 Pour être admis à l'attribution du marché, un Candidat devra satisfaire aux critères de qualification minimum suivants :

- a) avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égale au montant spécifié **dans les RPAO** durant la période de temps spécifiée **dans les RPAO** ;
- b) avoir réalisé au moins le nombre de marchés dont la nature, l'envergure, la complexité et la période sont spécifiées **dans le RPAO** ;
- c) démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés **dans les RPAO** ;
- d) proposer le personnel clé demandé **par le RPAO** (en indiquant son expérience, quelle qu'elle soit) ; et
- e) disposer d'avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d'autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu du Marché, d'un montant au moins équivalent au montant spécifié **dans les RPAO**.
- f) Autres critères prévus au **RPAO**.

5.5 Les capacités financières des partenaires d'un Groupement d'entreprises seront additionnées pour établir la conformité du Candidat aux critères minima de qualification énoncés aux clauses 5.4 (a) et (e) des IC. Toutefois, pour qu'un Groupement d'entreprises soit admis, l'un des partenaires peut être tenu de satisfaire au moins aux critères tel qu'indiqué **dans le RPAO** (en pourcentage du montant global). De même il peut être demandé que chaque membre du groupement doit satisfaire au moins aux critères tel qu'indiqué **dans le RPAO** (en pourcentage du montant global). La Soumission d'un Groupement d'entreprises qui ne satisfait pas à ces conditions sera rejetée.

5.6 Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises en compte pour établir la conformité aux critères de qualification du Candidat. Néanmoins le sous-traitant doit être qualifié pour la partie du marché qu'il va réaliser.

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

6 Sections du Dossier d'Appel d'Offres

- 6.1 Le Dossier d'Appel d'Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-dessus. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à la clause 8 des IC.
- 6.2 L'Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l'intégralité du Dossier d'appel d'offres et de ses additifs éventuels, s'ils n'ont pas été obtenus conformément aux dispositions de l'avis d'appel d'offres.
- 6.3 Le Candidat doit examiner l'ensemble des instructions,

formulaire, conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d'appel d'offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'appel d'offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. L'avis d'appel d'offres fait partie du DAO et son contenu ne doit pas être contredit par les dispositions du DAO.

**7 Eclaircissements
apportés au Dossier
d'Appel d'Offres**

7.1 Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents du DAO contactera l'Autorité contractante, par écrit, à l'adresse de l'Autorité contractante indiquée **dans le RPAO**. L'Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au plus tard au nombre de jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres tel qu'indiqué **dans le RPAO**. L'Autorité contractante adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l'origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l'Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres suite aux éclaircissements demandés, elle le fera par additif.

**8 Modifications
apportées au
Dossier d'Appel
d'Offres**

- 8.1 La modification du DAO est possible à tout moment, mais pas moins de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de remise des offres. L'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d'appel d'offres en publiant un additif qui sera aussi transmis à tous les candidats qui ont acquis le DAO conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC.
- 8.2 Si la modification a lieu avant dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres, l'AC n'est pas tenue de reporter ladite date. Sinon un report est nécessaire pour donner aux candidats au moins dix jours entre la date de publication de l'additif et la nouvelle date limite de remise des offres.
- 8.3 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d'appel d'offres et ses dispositions priment sur les dispositions initiales du DAO.

C. Préparation des offres

**9 Frais de
soumission**

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de

la procédure d'appel d'offres.

- 10 Langue de l'offre** 10.1 L'offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l'Autorité contractante seront rédigés dans la langue spécifiée **dans le RPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction des passages pertinents dans la langue de l'offre précitée, aux fins d'interprétation de l'offre, ladite traduction fera foi. Tout document présenté dans une langue autre que cette langue, et qui n'est pas accompagné d'une traduction, pourra être rejeté par la Sous-commission d'analyse des offres.
- 11 Documents constitutifs de l'offre** 11.1 L'offre comprendra les documents suivants :
- a) La lettre de soumission de l'offre (suivant le modèle indiqué à **la Section III**) ;
 - b) Le document habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;
 - c) La garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ou l'engagement sur l'honneur si la garantie n'est pas exigée ;
 - d) Le Programme d'Activités chiffré ;
 - e) Les offres variantes, si leur présentation est autorisée
 - f) les documents attestant que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
 - g) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC ;
 - h) une déclaration attestant que le soumissionnaire a pris connaissance des dispositions relatives à la fraude, à la corruption, aux conflits d'intérêt, à l'enrichissement illicite, à l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et qu'il s'engage à les respecter en remplissant déclaration sur l'éthique fourni à la Section III ;
 - i) Documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que le Candidat possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;
 - j) la copie du registre du commerce pour les candidats

installés ou inscrits en Mauritanie ;

- k) Le NIF et Numéro de l'employeur (CNSS) pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
- l) Le document d'identification national et l'attestation de non faillite pour les étrangers
- m) Tout autre document stipulé dans le **RPAO**.

11.2 En sus des documents requis à la clause 11.1 des IC, l'offre présentée par un groupement d'entreprise devra inclure l'Original de l'accord de groupement liant tous les membres du groupement.

- | | | |
|----|---|--|
| 12 | Lettre de soumission de l'offre et programme d'activités | <p>12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire de soumission tel que présenté à la Section III.</p> <p>12.2 Le Candidat présentera le Programme d'Activités chiffré à l'aide du formulaire figurant à la Section III.</p> |
| 13 | Variantes | <p>13.1 Sauf disposition contraire dans le RPAO et pour les soumissionnaires ayant présenté une offre de base, les offres variantes ne seront pas prises en compte.</p> |
| 14 | Prix de l'offre et rabais | <p>14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat sur le formulaire de soumission et les bordereaux de prix seront conformes aux dispositions ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tous les lots figurant sur la liste des Services devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur des bordereaux de prix. b) Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l'offre sera le prix total de l'offre. c) Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel et la méthode d'application dudit rabais dans la lettre de soumission de l'offre, sous peine de ne pas être pris en compte. <p>14.2 Les soumissionnaires doivent indiquer les prix unitaires ou les prix forfaitaires de l'exécution des services, et ces prix devront inclure l'ensemble des droits et taxes. Les soumissionnaires sont autorisés à s'adresser à tout fournisseur satisfaisant aux critères d'éligibilité pour obtenir tous les intrants dont ils auront besoin (à l'exception de la main-d'œuvre non qualifiée), afin qu'ils soient en mesure de soumettre l'offre la plus compétitive possible.</p> <p>14.3 Le Candidat indiquera les prix de tous les éléments des Services décrits dans les spécifications (ou cahier de charges), et indiqués dans le Programme d'Activités, et dans les bordereaux des prix (Section V). Les éléments pour lesquels aucun prix ne sera indiqué ne seront pas payés séparément par l'Autorité contractante lorsqu'ils seront exécutés et seront réputés avoir été inclus dans les autres prix</p> |

figurant dans le Programme d'activités,

- 14.4 Les prix offerts par le candidat doivent être fermes pendant toute la durée d'exécution du Marché et ne pourront varier, sauf stipulation contraire figurant **dans le RPAO**. Si prix est ferme, une offre assortie d'une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de la clause ³⁰ des IC. Cependant, si le RPAO prévoit que les prix seront révisables pendant la période d'exécution du Marché, une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne pourra plus bénéficier de la révision des prix.
- 14.5 Le montant d'un marché à prix fermes, c'est-à-dire non révisables, est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l'exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP.
- 14.6 Tous les droits, impôts, taxes et autres redevances, qu'il appartient au Prestataire de payer en vertu du Marché, ou pour une autre raison, seront inclus dans le prix total de l'offre présentée par le Soumissionnaire sauf dispositions contraires **dans le RPAO**.
- 14.7 La clause ^{1.1} peut prévoir que l'appel d'offres est lancé pour un seul marché (lot) ou pour un groupe de marchés (lots). Dans ce cas, les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Candidats désirant offrir un rabais en cas d'attribution de plus d'un marché spécifieront les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les rabais accordés seront proposés conformément à la clause ^{14.1}, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.
- 14.8 Le Candidat retenu pourra être tenu de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions du CCAG.

15 Monnaie de l'offre

- 15.1 Les prix, qui prendront en compte la réglementation des changes relative aux paiements en devises au profit des entreprises résidentes en République Islamique de Mauritanie, seront indiqués selon les modalités suivantes :
- a) Les prix seront libellés en ouguiyas (MRU) sauf indication contraire **dans le RPAO** ;
 - b) Si le **RPAO** autorise la soumission en plusieurs monnaies étrangères librement convertibles, le nombre de ces monnaies utilisées ne doit pas être supérieur à trois. Dans ce cas, les candidats devront libeller la partie du prix de leur offre représentant les dépenses locales encourues en ouguiyas.

- | | | |
|----|---|---|
| 16 | Déclarations relatives à l'admissibilité du candidat | <p>16.1 Pour établir qu'il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types de soumission de l'offre (Section IV, Formulaires types de soumission de l'offre).</p> <p>16.2 Au titre de la démonstration de sa capacité juridique, le candidat inscrit en Mauritanie, peut justifier qu'il n'est pas frappé de cas d'incapacité ou d'exclusion stipulé à la clause 4 des IC à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) les pièces administratives requises déterminées par le Dossier d'Appel d'Offres ;ou b) des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement disponible à la demande ou dans la plateforme de dématérialisation des attestations de la DGI et de la CNSS. |
| 17 | Documents constituant l'offre technique | <p>17.1 Le Candidat devra fournir une offre technique incluant un programme d'activités et les méthodes d'exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d'exécution et tous autres renseignements demandés. L'offre technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que l'offre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications et du calendrier d'exécution des prestations précisées à la Section IV.</p> |
| 18 | Documents attestant des qualifications du candidat | <p>18.1 Pour établir qu'il possède les qualifications exigées à la clause 5 des IC pour exécuter le Marché, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les formulaires figurant à la Section IV, Formulaires de soumission.</p> |
| 19 | Période de validité des offres | <p>19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans le RPAO après la date limite de soumission fixée par l'Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée.</p> <p>19.2 Exceptionnellement, avant l'expiration de la période de validité des offres, l'Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et la réponse seront formulées par écrit. Au cas où le soumissionnaire accepte de proroger la validité de son offre, il sera tenu de proroger la validité de sa garantie de soumission pour une durée correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie dont l'original lui sera immédiatement restitué par l'Autorité contractante. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire. Les prix indiqués pourront faire l'objet d'une actualisation selon les modalités du CCAP.</p> |
| 20 | Garantie de soumission | <p>20.1 Sauf stipulation contraire précisée dans le RPAO, le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre. Si la garantie n'est pas exigée les dispositions des clauses 20.2 à 20.7 seront sans objet.</p> |

20.2 La garantie de soumission devra :

- a) être d'un montant égale ou supérieur à celui indiqué **dans le RPAO** ;
- b) au choix du Candidat, être sous l'une des formes ci-après :
 - (i) numéraires déposées à la Caisse des dépôts et consignations du Trésor Public ;
 - (ii) d'un cautionnement personnel et solidaire établi en conformité avec la réglementation en vigueur ; ou
 - (iii) d'une garantie bancaire à première demande ;
- c) Les documents émis par des banques ou établissements financiers étrangers doivent être validés par leurs représentants ou correspondants installés en Mauritanie ;
- d) être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III ;
- e) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l'Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à la clause 20.5 des IC sont invoquées ;
- f) être soumise sous la forme d'un document original ; une copie ne sera pas admise ;
- g) demeurer valide pendant trente ⁽³⁰⁾ jours au moins au-delà de l'expiration de la durée de validité de l'offre ; En cas de prorogation de la durée de validité de l'offre, la garantie de soumission sera prorogée pour une durée égale.

20.3 Toute offre non accompagnée d'une garantie de soumission, si elle est requise et selon les dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écartée par l'Autorité contractante comme étant non conforme.

20.4 La garantie de soumission peut être saisie :

- a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu'il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de la clause 19.2 des IC ; ou
- b) s'agissant du Candidat retenu, si ce dernier :
 - i) n'accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l'évaluation et la comparaison des offres ;
 - ii) manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 39 des IC ;
 - iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 38 des IC ;
- c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, ayant pour objet la confiscation de la garantie qu'il a

constituée dans le cadre du présent marché ;

- 20.5 La garantie de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie à son nom.
- 20.6 La garantie d'offre du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la remise de la garantie de bonne exécution, si elle est requise, et l'entrée en vigueur du marché (notification du marché) ;
- 20.7 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées immédiatement après la mise en vigueur du marché (notification du marché).

21 Forme et signature de l'offre

- 21.1 L'original et toutes copies (dont le nombre est spécifié **au RPAO**) de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l'offre, à l'exception des publications non modifiées telles que le catalogue de fabricant d'équipements ou de matériaux, seront paraphées par la personne signataire de l'offre.
- 21.2 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis

22 Marquage des offres

- 22.1 Les offres peuvent être soumises par courrier postal ou déposées directement contre délivrance d'un récépissé de dépôt. Le Soumissionnaire placera l'original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et fermées, portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe intérieure et celle-ci dans une enveloppe extérieure.
- 22.2 L'enveloppe extérieure devra :
 - (a) Être adressées à l'Autorité contractante à l'adresse indiquée à la clause 23.1 des IC ;
 - (b) Comporter l'identification de l'appel d'offres indiquée à la clause 1.1 des IC, et toute autre identification indiquée dans

le **RPAO** ;

- (c) Il ne doit être mentionné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet de l'offre.
- (d) Comporter la mention de « **NE PAS LES OUVRIR AVANT LA DATE ET L'HEURE FIXEES POUR L'OUVERTURE DES PLIS** » en application de la clause 26.1 des IC.

22.3 L'enveloppe intérieure doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire.

22.4 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé ci-dessus, **l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.**

23 Lieu, date et heure limite de remise des offres

23.1 Les offres doivent être reçues par l'Autorité contractante :

- a) Sur support papier, conformément à la clause, à l'adresse indiquée dans le **RPAO** au plus tard à la date et à l'heure limites spécifiées dans le **RPAO**.
- b) Lorsque le **RPAO** le permet, les soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce cas, les modalités de soumission des offres par voie électronique sont indiquées dans le **RPAO**.

23.2 L'Autorité contractante peut, si elle juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres, auquel cas, tous les droits et obligations de l'Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.

24 Offres hors délai

24.1 L'Autorité contractante n'examinera aucune offre arrivée après l'expiration du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l'Autorité contractante après la date et l'heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.

25 Retrait, substitution et modification des offres

25.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l'avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation (pouvoir) en application de la clause 21.2 des IC. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être :

- a) délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
- b) reçues par l'Autorité contractante avant la date et l'heure limites de remise des offres conformément à la clause 23 des IC.

- 25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait ou le remplacement en application de la clause 25.1 leur seront renvoyées, à leurs frais, sans avoir être ouvertes.
- 25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des offres et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission, ou d'expiration de toute période de prorogation. La seule modification envisageable est l'actualisation du prix de l'offre objet de la clause 12.4 du CCAG pour uniquement tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date de notification du marché.
- 26 Ouverture des plis**
- 26.1 L'Autorité contractante procédera, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent et sur accord du Président de la séance toute personne intéressée notamment les représentants de la société civile, le cas échéant, à l'ouverture publique des plis à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée **dans le RPAO**. Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer un registre attestant de leur présence.
- 26.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et selon l'ordre suivant : d'abord les enveloppes marquées « RETRAIT » (enveloppe extérieure uniquement pour s'assurer l'identification du candidat), ensuite celles marquées « REMPLACEMENT », ensuite celles marquées « MODIFICATION » et, enfin, les autres.
- 26.3 A chaque ouverture, le nom du Soumissionnaire est annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le montant de l'offre par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, le délai de réalisation, l'existence d'une garantie de soumission si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront pris en compte dans évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l'ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application de la clause 24.1 des IC.
- 26.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, l'Autorité contractante établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, Ce procès-verbal consignant les informations lues à haute voix sera publié au support indiqué **dans le RPAO**. Un exemplaire du procès-verbal sera remis sans délai et sur demande, à tous les soumissionnaires ayant soumis une offre dans les délais. Seules les offres ouvertes et lues à haute voix en séance d'ouverture publique seront évaluées.
- E. Évaluation et comparaison des offres**
- 27 Confidentialité**
- 27.1 Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des

Soumissionnaires et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera fournie aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.

27.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l'Autorité contractante et/ou les organes de passation ou de contrôle des marchés durant l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la capacité des Soumissionnaires ou la prise de décision d'attribution et sa validation peut entraîner le rejet de son offre sans préjudice de l'application des sanctions prévues à la clause ³ des IC.

27.3 Nonobstant les dispositions de la clause 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire uniquement par écrit.

28 Eclaircissements concernant les Offres

28.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des Soumissionnaires, l'Autorité Contractante peut demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande de l'Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement ainsi que la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l'offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n'est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes lors de l'évaluation des offres en application de la clause ³⁰ des IC. Tout soumissionnaire qui a été destinataire d'une demande d'éclaircissements telle que définie dans la présente clause, dispose d'un délai fixé par l'autorité contractante dans ladite demande d'éclaircissement, sans que ce délai ne puisse dépasser cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour apporter sa réponse.

29 Règles de conformité des offres

29.1 L'Autorité contractante établira la conformité de l'offre sur la base de son seul contenu. Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Aux fins d'application de la présente clause, les définitions suivantes seront d'usage :

- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) Une « réserve » constitue la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation de toutes les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en

partie, les renseignements et documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

29.2 Les divergences ou omissions substantielles sont celles qui :

a) si elles étaient acceptées :

- i- Limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des services spécifiés dans le Marché ; ou
- ii- Limiteraient, d'une manière substantielle et non conforme au Dossier d'appel d'offres, les droits de l'Autorité contractante ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

b) dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.

29.3 L'Autorité Contractante examinera les aspects techniques de l'offre en application de la clause 17 des IC, notamment pour s'assurer que toutes les exigences de la Section IV ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielles. Dans le cadre de cet examen l'offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises.

30 Non-conformité mineure, erreurs de calcul

30.1 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l'appel d'offres.

30.2 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante peut demander au Soumissionnaire de présenter les informations ou la documentation nécessaire pour remédier aux réserves mineures constatées dans l'offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille information ne peut, en aucun cas, avoir pour effet le changement d'un élément quelconque du prix de l'offre. Le Soumissionnaire qui ne donne pas suite à cette demande peut voir son offre écartée.

30.3 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

- a) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de l'Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- c) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que l'Autorité contractante constate une erreur manifeste dans le prix en lettres, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.

Le montant figurant dans la Soumission sera ajusté par l'Autorité contractante conformément à la procédure décrite ci-dessus afin de corriger les erreurs et le montant corrigé devra être accepté par celui-ci.

- 30.4 Si un Soumissionnaire n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission saisie.

31 Examen de la conformité des offres

- 31.1 L'Autorité Contractante examinera les offres pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets et conformes aux modèles exigés.

- 31.2 L'Autorité Contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l'offre. Au cas où l'un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l'offre sera rejetée :

- a) La lettre de soumission signée par la personne habilitée, conforme au modèle figurant à la Section III ou à défaut un modèle répondant aux mêmes exigences.
- b) Le Programme d'Activités chiffré, conformément à la clause 12.2 des IC.
- c) La garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ou l'engagement de garantie si la garantie de soumission n'est pas exigée ;
- d) Un document habilitant le signataire à engager valablement le Soumissionnaire, conformément à la clause 21.2 des IC ;

- 31.3 L'Autorité Contractante examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le modèle du marché ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

- 31.4 L'Autorité Contractante évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que toutes les stipulations de la Section IV sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

- 31.5 L'Autorité contractante vérifiera si le soumissionnaire présente, directement ou indirectement plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre. Il est interdit aux candidats de présenter pour le même

marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Cette même règle s'applique à chaque lot d'un marché alloti.

31.6 Si, après l'examen des termes et conditions de l'appel d'offres et l'évaluation technique, l'Autorité Contractante établit que l'offre n'est pas conforme en application de la clause 29 des IC, elle écartera l'offre en question.

31.7 L'Autorité contractante écartera toute offre qui n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

32 Evaluation financière des Offres

32.1 L'Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce stade de l'évaluation, qu'elle est conforme pour l'essentiel.

32.2 Pour évaluer une offre, l'Autorité contractante n'utilisera que les critères et méthodes définis dans le DAO à l'exclusion de tous autres critères et méthodes.

32.3 Pour évaluer une offre, l'Autorité Contractante prendra en compte les éléments ci-après :

- a) Le mode d'évaluation, marché unique ou alloti, comme indiqué **dans le RPAO**, et le prix de l'offre indiqué suivant les dispositions de la clause 14 des IC ;
- b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de la clause 30.3 des IC ;
- c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la clause 14.1 ;
- d) La conversion en une monnaie unique si l'utilisation de plusieurs monnaies est autorisée ; les prix offerts seront convertis en ouguiyas. L'autorité contractante utilisera le cours vendeur défini par la Banque Centrale de Mauritanie à la date précisée **dans le RPAO** ;
- e) les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation autres que le prix s'ils sont prévus **dans le RPAO** ; Dans ce cas, **le RPAO** indiquera les dits facteurs et précisera les méthodes de leur expression en terme monétaire ;
- f) Les ajustements appropriés pour prendre en compte les variations, différences ou offres variantes acceptables présentées conformément à la Clause 13 des IC ;
- g) Les ajustements imputables à l'application d'une marge de préférence, le cas échéant, conformément à la clause 33 des IC ;

- 32.4 L'effet estimé des formules de révision des prix ou d'actualisation, figurant dans les CCAG et/ou les CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.
- 32.5 Si le présent Dossier d'appel d'offres autorise les Soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l'Autorité contractante d'attribuer des marchés par lots à un ou plus d'un Soumissionnaire. La méthode d'évaluation sera précisée dans la clause 34.2 assortie éventuellement de conditions précisées **dans le RPAO**.
- 32.6 Si l'offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation de l'Autorité contractante et de l'échéancier de paiement des prestations à exécuter, l'Autorité contractante peut demander au Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément du Bordereau des prix, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix, l'Autorité contractante peut demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l'attributaire du Marché, à un niveau suffisant pour protéger l'Autorité contractante contre toute perte financière au cas où l'attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché. **Si le RPAO le prévoit**, d'autres mesures peuvent être prises lors de la mise au point du marché.
- 32.7 Si l'offre évaluée la moins-disante est anormalement basse, l'Autorité contractante peut prononcer son rejet, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l'autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou commerciale, et notamment relative aux modalités de la prestation des services, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat, à l'originalité de l'offre, aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée, à l'obtention éventuelle d'une aide de l'Etat, et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. Dans ce cas, le soumissionnaire dispose d'un délai ne dépassant pas ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour fournir les éléments d'explications demandés. Après avoir examiné le sous détail de prix, et si les justificatifs ne sont pas jugés acceptables, l'Autorité Contractante peut rejeter cette offre.
- 32.8 Si l'offre conforme, évaluée la moins-disant et dont le soumissionnaire est qualifié, dépasse les crédits budgétaires alloués ou est nettement plus élevée que l'estimation budgétaire arrêtée par l'AC au moment d'élaboration du DAO, la procédure sera considérée infructueuse.
- 32.9 Pour les besoins de l'évaluation, les candidats préciseront obligatoirement, le prix de leur offre HTHD et/ou TTC tel que spécifié au **RPAO**. L'évaluation se fera soit sur la base des prix HTHD, soit sur la base de ceux indiqués TTC conformément aux précisions du **RPAO**.

- 33 Marge de Préférence**
- 33.1 Lors de la passation d'un marché par appel d'offres international ouvert exclusivement une marge de préférence sera accordée aux entreprises nationales éligibles. Cette marge de préférence tel que spécifiée **dans le RPAO** ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent (15%) du montant du marché. Sont éligibles à cette préférence les entreprises nationales. Le terme « entreprise nationale » s'entend de toute entreprise de droit mauritanien dont le capital social est majoritairement détenu par des nationaux ou tout groupement dont les partenaires mauritaniens détiennent un intérêt de plus de 50% du marché.
- 33.2 Dans le cadre d'un marché d'une collectivité locale ou l'un de ses établissements publics, le candidat qui prévoit de sous-traiter au moins 20% de la valeur globale du marché à une ou plusieurs petites et moyennes entreprises nationales pourra bénéficier d'une marge de préférence tel que préciser **dans le RPAO** qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5%), cumulable avec la préférence visée à la clause 33.1 des IC sans que le total ne dépasse quinze pour cent (15%).
- 33.3 Aux fins de l'évaluation et de la comparaison des offres, les prestataires doivent fournir, parmi les données nécessaires à leur sélection, tous renseignements, notamment sur la structure de leur capital, nécessaires pour déterminer s'ils peuvent bénéficier de la préférence. Après réception et examen des offres par l'Autorité Contractante, les offres conformes sont classées dans l'un des groupes suivants :
1. **Groupe A** : offres émanant de prestataires nationaux admis au bénéfice de la préférence.
 2. **Groupe B** : offres émanant d'autres prestataires.
- Dans un premier temps, on compare toutes les offres évaluées dans chaque groupe afin de déterminer l'offre évaluée la moins-disant au sein de ce groupe. Les (2) offres évaluées les moins-disantes sont ensuite comparées entre elles et, si à la suite de cette comparaison, c'est une offre provenant des groupes A qui est évaluée la moins-disante, c'est cette offre qui est retenue aux fins d'attribution du marché.
- 33.4 Si à l'issue de la comparaison effectuée selon les dispositions du paragraphe ci-dessus c'est une offre du Groupe B qui est évaluée la moins-disante, le pourcentage indiqué dans la clause 33.1 du RPAO est ajouté à chaque offre du Groupe B ci-dessus. Si avec cette majoration une offre provenant du groupe B est déclarée moins-disante et qualifiée celle-ci sera retenue avec son prix initial avant la majoration. Si par contre avec l'application de la majoration une offre provenant du groupe A se trouve moins-disante et qualifiée cette dernière est retenue pour l'attribution du marché.
- 34 Comparaison des offres**
- 34.1 L'Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement

conformes pour déterminer l'offre évaluée la moins-disante.

- 34.2 Si le **RPAO** précise que le marché est un marché à plusieurs lots, la démarche précédente sera faite d'abord pour chaque lot séparément. L'Autorité Contractante attribuera les différents lots au(x) Candidat(s) qui offre(nt) la combinaison d'offres (y compris tous rabais éventuellement consentis en cas d'attribution de plus d'un lot) évaluée la moins-disante, et qui satisfait(ont) aux conditions de qualification.
- 35 Vérification a posteriori de la qualification du Candidat**
- 35.1 L'Autorité contractante s'assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l'offre évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
- 35.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de la clause ⁵ des IC et sur les éclaircissements apportés en application de la clause ²⁸ des IC, le cas échéant.
- 35.3 L'attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à l'issue positive de cette détermination. Dans le cas contraire, l'offre sera rejetée et l'Autorité contractante procédera à l'examen de la seconde offre évaluée la moins-disante afin d'établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
- 36 Recours**
- 36.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir la Commission de Règlement des Différents (CRD) de l'ARMP d'un recours à l'encontre des actes et décisions de l'AC. Ce recours doit se faire par une notification écrite, adressée au Président de la CRD, indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de son recours, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique prévu par les textes en vigueur laissant trace suivant le modèle joint.
- 36.2 Ce recours doit invoquer une violation caractérisée des règles énoncées dans ce dossier. Il doit être exercé dans un délai de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables à compter de la publication de la décision faisant grief. Il a pour effet de suspendre la procédure de passation de marché jusqu'à la décision définitive de la CRD sauf si la CRD sur demande, motivée par l'urgence, de l'Autorité contractante, décide que la procédure de passation doit être poursuivie.
- 36.3 Par ailleurs, la saisine de la CRD suspend le délai du recours contentieux devant les juridictions. La juridiction éventuellement saisie doit surseoir à statuer tant que la CRD ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le recours judiciaire pourra être déclaré recevable si la CRD n'a pas rendu sa décision dans un délai maximum de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables à compter de sa saisine.

- 36.4 Le candidat ou soumissionnaire peut porter plainte contre la décision de la CRD, auprès de la juridiction compétente, conformément aux stipulations précédentes, dans un délai de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la décision faisant grief, mais cette plainte n'a pas pour effet de suspendre la procédure de passation ou d'exécution de la prestation.

Recours amiable :

- 36.5 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à faire un recours administratif (amiable et gratuit) devant le PR-CMP ou auprès de son supérieur hiérarchique dans les quatre ⁽⁴⁾ jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision qui lui fait grief. L'Autorité contractante dispose ensuite de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour y répondre par écrit. Une copie de ce recours administratif est adressée à l'ARMP par l'Autorité contractante. Ce recours est suspensif des délais de recours devant la CRD.
- 36.6 En cas de rejet du recours administratif ou en cas de silence gardé par l'AC, le candidat ou le soumissionnaire pourra exercer un recours devant la CRD de l'ARMP dans un délai de trois ⁽³⁾ jours ouvrables à compter de la date de notification du rejet ou d'épuisement du délai cité plus haut.

- 37 Droit de l'Autorité contractante d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres et d'augmenter ou de diminuer les quantités**
- 37.1 L'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires et ce jusqu'à la notification du marché.
- 37.2 L'Autorité contractante informera par écrit, dans le meilleur délai, les Soumissionnaires qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure.
- 37.3 Au moment de l'attribution du Marché, l'Autorité contractante se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité de services initialement spécifiée à la Section IV, pour autant que ce changement n'excède pas les pourcentages indiqués dans le RPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l'offre et du Dossier d'appel d'offres.

F. Attribution du Marché

- 38 Procédure d'attribution**
- 38.1 Les décisions d'attributions provisoires doivent être publiées par l'Autorité contractante sur les supports de publication indiqués dans le **RPAO**.
- 38.2 L'Autorité contractante observe un délai minimum de sept ⁽⁷⁾ jours Ouvrables après la publication visée à la clause **38.1** ci-dessus avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
- 38.3 L'attribution est alors immédiatement notifiée au soumissionnaire

retenu après approbation.

- 39 Garantie de bonne exécution**
- 39.1 Dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours calendaires suivant la réception de la notification de l'attribution par l'attributaire du marché, et avant expiration de la validité des offres, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.
- 39.2 Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu'il ne signe pas l'Acte d'Engagement, constitueront des motifs suffisants d'annulation de l'attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission; auquel cas l'Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire qui possède les qualifications exigées et dont l'offre est jugée substantiellement conforme au dossier d'appel d'offres et classée la deuxième moins-disante.
- 40 Signature du Marché**
- 40.1 L'Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de marché mis au point.
- 40.2 Le marché sera dès lors signé par les deux parties dans le meilleur délai et au plus tard avant l'expiration du délai de validité de l'offre.
- 40.3 Aucune négociation n'a lieu entre l'Autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire provisoire sur l'offre soumise.
- 41 Approbation et Notification du Marché**
- 41.1 Les marchés publics sont transmis par l'Autorité contractante pour approbation à l'Autorité compétente.
- 41.2 L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, par toute partie au contrat.
- 41.3 L'approbation doit intervenir pendant la période de validité des offres. Passé ce délai, le soumissionnaire retenu est autorisé à retirer son offre et sa garantie de bonne exécution lui sera restituée.
- 41.4 Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits.
- 41.5 Les marchés après accomplissement des formalités d'approbation, doivent être notifiés par l'autorité contractante au titulaire du marché avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.
- 41.6 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification

- constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution marché.
- 42 Entrée en vigueur du marché**
- 42.1 Le Marché entre en vigueur à la date de la notification du contrat faite par l'Autorité contractante au Prestataire de Service ("Date d'entrée en vigueur")
- 42.2 Dans les sept (7) jours calendaires après l'entrée en vigueur du marché, l'Autorité contractante publie un avis d'attribution définitive. Les soumissionnaires non retenus peuvent retirer leurs garanties de soumission
- 43 Conciliation**
- 43.1 L'Autorité contractante propose au RPAO le nom du Conciliateur. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la proposition de l'Autorité contractante, il devra le mentionner dans sa soumission. Si l'Autorité Contractante et l'attributaire du Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, l'Autorité de nomination du Conciliateur désignée dans le RPAO, sera invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par l'Autorité Contractante et l'attributaire du Marché.
- 43.2 Le Conciliateur est payé au tarif de l'heure précisé dans l'Acte d'engagement, et le coût est réparti, à parts égales, entre l'Autorité contractante et le Prestataire de Service, quelle que soit la décision du Conciliateur.

Section II :

Règlement particulier de l'appel d'offres

Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

Les notes en italiques qui accompagnent les clauses ci-dessous sont destinées à faciliter l'établissement des données particulières correspondantes et doivent être supprimées lors de la finalisation du DAO

A. Introduction	
IC 1.1	Référence de l'avis d'appel d'offres : <i>insérer la référence</i>
IC 1.1	Nom de l'Autorité contractante : <i>insérer le nom</i>
IC 1.1	Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel d'offres : <i>Insérer le nombre de lots et les noms et numéros d'identification</i>
IC 2.1	Source de financement : <i>insérer la source de financement : budget de l'Etat, Bailleur de fonds, etc.</i>
IC 4.1	Les membres du groupement sont <i>Préciser « conjoint » si la solidarité n'est pas exigée ou « Sans Objet » si solidarité est exigée.</i>
IC 4.2(i)	Les normes environnementales et sociales à respecter sont les suivantes : - ----- <i>Insérer les normes</i>
IC 4.2(ii)	Les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux sont les suivantes : ----- <i>Insérer les mesures</i>
IC 4.4	Les membres du groupement doivent aussi satisfaire les critères suivants : <i>Insérer les critères</i>
IC 5.2	Les informations relatives aux qualifications peuvent être présentées dans un format autre que les formulaires de la Section IV : Oui Non <i>Cochez la mention choisie</i>
IC 5.2 (b)	Documents attestant le montant total des prestations de services effectuées au cours des <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années</i> /dernières années.
IC 5.2 (c)	Documents attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires durant les <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années</i> /dernières années.
IC 5.2 (f)	Les états financiers des <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années</i> /dernières années, si nécessaire, si non mettre [Sans objet] Pour les entreprises nationales la situation financière doit être validée par :

	<i>insérer les conditions de validation de la situation financière</i> Les soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur pays d'origine certifié ou attesté par : <i>insérer les conditions de validation, exemple leur représentation consulaire ou diplomatique éventuelle en République Islamique de Mauritanie</i>.
IC 5.2 (k)	<i>Insérer «sans objet» s'il n'y a pas de documents supplémentaires requis ou préciser les documents additionnels non mentionnés dans la clause 5.2 des IC</i>
IC 5.4 (a)	Le chiffre d'affaires annuel moyen du Candidat sur les <i>insérer le nombre</i> dernières années doit être égal ou supérieur à <i>insérer le montant</i> en ouguiyas ou son équivalent dans une autre monnaie. <i>Si nécessaire, si non mettre /Sans objet</i>
IC 5.4(b)	Le candidat doit avoir réalisé au moins <i>insérer le nombre</i> de marchés similaires au marché actuel <i>préciser la nature, l'envergure et la complexité</i> sur les <i>insérer le nombre</i> dernières années.
IC 5.4 (c)	Les équipements essentiels que doit disponibiliser le Soumissionnaire sélectionné pour l'exécution du marché sont: <i>insérer la liste des équipements</i> .
IC 5.4 (d)	Le personnel que doit fournir le Soumissionnaire sélectionné pour l'exécution du marché est : <i>insérer la liste et les qualifications du personnel nécessaire ou faire référence à un tableau séparé si la liste est longue</i> .
IC 5.4(e)	Le montant est de: <i>insérer le montant minimum requis</i> .
IC 5.4 (f)	<i>Autres critères : (insérer les critères)</i>
IC 5.5	Le chef de file d'un groupement doit satisfaire pour au moins: ----- ----- <i>Insérer le pourcentage (exemple quarante (40%))</i> pour cent des critères des clauses 5.4 (a) et (e) chaque autre partenaire doit satisfaire pour au moins: ----- <i>Insérer le pourcentage (exemple vingt-cinq (25%))</i> pour cent des critères des clauses 5.4 (a) et (e)

B. Dossier d'appel d'offres	
IC 7.1	Afin d'obtenir des clarifications uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante : A l'attention de : <i>insérer le nom du responsable</i>] Rue : _____ Étage _____ / numéro de bureau : _____ Ville : _____ Code postal : _____ Pays : _____ Boîte postale : <i>insérer le numéro de la boîte postale</i>] Numéro de téléphone : _____ Adresse électronique : _____ Les demandes d'éclaircissements doivent parvenir jours ouvrables avant la date limite de remise des offres <i>insérer le nombre de jours, qui doit être au moins de 10 jours Ouvrables]</i>
C. Préparation des offres	
IC 10.1	La langue de l'offre est : <i>l'indiqué la langue exemple : Arabe ou Français</i>]
IC 11.1(m)	<i>insérer la liste des documents supplémentaires qui ne figure pas dans la clause 11.1 des IC</i>] <i>si aucun document supplémentaire n'est exigé, insérer "Sans Objet"]</i>
IC 13.1	Les variantes <i>insérer «sont » ou «ne sont pas »</i>] autorisées. <i>Si des offres variantes sont autorisées, Insérer le paragraphe suivant]:</i> " « Un Candidat n'est autorisé à soumettre une offre variante que s'il soumet une offre conforme à la solution de base. L'Autorité contractante ne considérera que les variantes offertes par le Candidat ayant soumis l'offre conforme à la solution de base évaluée la moins-disante. »]
IC 14.4	Les prix proposés par le Candidat <i>insérer « seront fermes » ou « seront révisables »</i>]. <i>ne mentionner que l'option choisie ; révisable si le délai d'exécution est supérieur à 18 mois ; non révisables si inférieur ou égal à 18 mois</i>
IC 14.6	" <i>Préciser le régime fiscal applicable si le prix n'est pas en TTC, sinon</i>

	<i>mentionner «Sans Objet »</i>
IC 15.1	La ou les Monnaies de l'offre est/sont : <i>insérer le nombre des monnaies librement convertibles en plus de l'Ouguiya (maximum de trois monnaies étrangères). Si non Insérer Sans Objet</i>
IC 19.1	La période de validité de l'offre sera de jours. <i>[préciser un nombre compris entre 60 et 90 jours]</i>
IC 20.1	<i>Insérer «Sans objet » si la garantie de l'offre est exigée ou indiquer qu'elle n'est pas exigée et préciser qu'un «Engagement sur l'Honneur est exigé conformément au modèle joint »]</i>
IC 20.2 (a)	Le montant de la garantie de soumission est de : <i>insérer le montant de la garantie qui doit être compris entre 1% et 2% du montant prévisionnel du marché</i> <i>[Lorsqu'il y a plus d'un lot, insérer le montant et la monnaie de la Garantie de Soumission requise par lot. La Garantie de Soumission est requise pour chaque lot selon les montants indiqués pour chaque lot. Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumettre une seule Garantie de Soumission pour la totalité des lots auxquels ils Soumissionnent (d'un montant égal au montant cumulé des lots concernés).]</i>
IC 21.1	Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de : <i>insérer le nombre de copies</i> .
D. Remise des offres et ouverture des plis	
IC 22.2 (b)	L'enveloppe extérieure devra comporter les autres identifications suivantes : <i>insérer les informations utiles le cas échéant</i>
IC 23.1 (a)	Aux fins de remise des offres sous format papier , uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante : _____ A l'Attention de : <i>[insérer le nom complet de la personne qui recevra les offres]</i> Rue Étage/ _____ numéro de bureau : _____ Ville: _____ Code postal : _____ Pays: _____ Boite postale: _____ <i>insérer le numéro de la boite postale</i> La date et l'heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : <i>insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2024]</i> Heure : <i>insérer l'heure</i> _____
IC 23.1 (b)	Les Soumissionnaires « ont » ou « n'ont pas » <i>[supprimer la mention inutile]</i> l'option de présenter une Offre par voie électronique. Si cette possibilité est permise, la procédure de remise d'Offres par voie électronique est comme suit :

	 <i>/Préciser les modalités pratiques de soumission par voie électronique : format des fichiers, codage, procédure de communication des codes, adresses électroniques, dates et heures des actes critiques, etc./</i>
IC 26.1	<i>/Il est obligatoire que la date fixée aux IC 23.1 (date limite de dépôt des offres) et la date fixée aux IC 26.1 (date d'ouverture des plis) coïncident./</i> L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Rue : Étage/ numéro de bureau : Ville: Code postal : Pays: Date : <i>/insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 juin 2014/</i> Heure : <i>/insérer l'heure/</i>
IC 26.4	Une copie du procès-verbal d'ouverture sera publiée dans <i>/Préciser le journal et/ou le site électronique/</i>
E. Évaluation et comparaison des offres	
IC 32.3 (a)	L'évaluation sera conduite par <i>/insérer «lot unique » ou «lot »/</i> <i>/Sélectionner l'un des deux exemples de clauses ci-dessous selon le cas/</i> Les services constituent un lot unique et les offres devront porter sur l'ensemble des services. Ou Les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut un service sans en fournir le coût, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres services. Un service non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l'offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l'essentiel, le prix moyen offert pour le service en question par les candidats dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l'offre, et le prix total ainsi évalué de l'offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres.
IC 32.3 (d)	<i>/Insérer «l'Ouguiya »/</i> Source du taux de conversion : Cours vendeur de la Banque Centrale de la République Islamique de Mauritanie en date du : <i>/Préciser une date qui doit être, de préférence, postérieure au quinzième jour avant la date limite de dépôt des offres/</i>
IC 32.3 (e)	<i>/Préciser «Sans Objet » s'il n'y a pas de critères d'ajustement/</i> ou «Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d'évaluation suivants : Critères spécifiques additionnels :

	<i>/Tout critère spécifique, ainsi que la méthode appropriée pour son application à l'évaluation, doit être détaillée ici, le cas échéant./</i>
IC 32.5	Si l'AO est à plusieurs lots, les conditions spécifiques d'attribution des lots sont : <i>/Préciser les conditions d'attribution d'un ou plusieurs lots ou mettre « Sans Objet » s'il n'y a pas de conditions/</i>
IC 32.6	<i>/Insérer les mesures supplémentaires ou Insérer (Sans Objet)/</i>
IC 32.8	Les candidats préciseront obligatoirement le prix de leur offre en <i>/HTHD et/ou TTC/</i> Les prix pris en compte pour les besoins de l'évaluation sont : <i>/TTC/ou /HTHD/supprimer l'option non choisie/</i>
IC 33.1	La marge de préférence qui sera accordée est de : % du montant de l'offre. <i>/Préciser le Pourcentage sans dépasser 15%/</i>
IC 33.2	Le soumissionnaire bénéficie de la préférence en cas de sous-traitance à une ou des entreprise(s) nationale(s) , d'un pourcentage de % du montant de l'offre. <i>/Mettre le pourcentage, qui ne dépassera pas 5%, ou préciser /Sans objet//</i>
IC 37.3	Les quantités peuvent être augmentées d'un pourcentage maximum égal à : <i>insérer pourcentage compris entre 0 et 20 pour cent/</i> Les quantités peuvent être réduites d'un pourcentage maximum égal à : <i>insérer pourcentage compris entre 0 et 20pour cent/</i>
F. Attribution du Marché	
IC 38.1	Les adresses de publication sont : <i>/Préciser le site de l'ARMP (www.armp-mr) ou tout autre site électronique d'accès libre/</i>
IC 43.	Nom du Conciliateur proposé par l'Autorité contractante : Adresse : Curriculum présenté ci-après. Tarif du Conciliateur proposé : Identité de l'autorité désignée pour la nomination du Conciliateur : Adresse de l'autorité désignée pour la nomination du Conciliateur :

Section III : Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de l'offre	43
Formulaire de renseignements sur le Candidat	
..... 46	
Formulaire de renseignements sur les membres du groupement	
47	
Formulaires de Proposition technique	
..... 56	
Modèle de garantie d'offre	60
Modèle d'Engagement sur l'Honneur	
..... 64	
Modèle de déclaration sur l'éthique	66

INB¹: Le rédacteur du DAO supprimera les formulaires non nécessaires/

INB²: Le rédacteur du DAO adaptera les colonnes du formulaire « Bordereau des prix pour les services » selon son besoin/

Modèle de déclaration sur l'éthique

A -
(nom et adresse de l'Autorité Contractante)

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *(insérer ici l'objet de la consultation ou du marché)*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renonciation injustifiée à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ;
- et,
- défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le 20

Signature en qualité de dûment autorisé
à signer le Candidat pour et au nom de *(nom du Candidat ou du
groupement d'entreprises suivi de « conjointement » ou « solidairement » selon le cas)*

Lettre de soumission

Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre]

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO Numéro: *insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante Numéro : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

À:
insérer le nom complet de l'Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris l'additif/ les additifs Numéro : *insérer y compris l'additif/ les additifs Numéro : _____ le cas échéant];* et n'avons aucune réserve à leur égard ;
- b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d'Appel d'Offres et aux Spécifications techniques et plans, les Services ci-après :
insérer une brève description des services et préciser le numéro du lot le cas échéant] dans le délai d'exécution de *insérer le délai d'exécution proposé];*
- c) Le prix total de notre offre, hors rabais offert à la clause (d) ci-après est de : *insérer le prix total de l'offre en lettres et en chiffres en précisant la (les) monnaie(s), HTHD et/ou en TTC selon le cas];*
- d) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants : *indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, et le (ou les) article(s) du (ou des) bordereau(x) des prix au (x)quel(s) ils s'appliquent]*
indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant]
- e) Notre offre demeurera valide pendant une période de
insérer la durée de validité de l'offre]; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la clause ³⁸ des Instructions aux candidats et à l'article ^{3.9} du CCAG;

- g) Notre institution , ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d'exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats.
- h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.2 des Instructions aux Candidats.
- i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou sous-traitant, à plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres;
- j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; et en général respecter l'éthique professionnelle, les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite et tout autre acte similaire, comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous.
- k) Nous acceptons la nomination de */nom indiqué dans les Données particulières de l'Appel d'Offres/* comme Conciliateur.

/Si le Soumissionnaire retenu a accepté, dans sa soumission, le Conciliateur proposé par l'Autorité contractante, la partie alternative qui suit doit être supprimée/

OU

Nous n'acceptons pas */nom du Conciliateur/* comme conciliateur et nous proposons à sa place la nomination de */nom et prénom/* comme conciliateur et dont un curriculum vitae est annexé à notre soumission.

- l) Il est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre évaluée la moins- disante, ni l'une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.
- m) En cas d'attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le Représentant de l'Attributaire.

Nom : */insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre/*

En tant que : */indiquer les fonctions du signataire/*

Signature */insérer la signature/*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de */insérer le nom complet du Candidat/*

En date du */Insérer la date de signature/*

Annexe à la soumission : CV du conciliateur proposé (uniquement en cas d'inacceptation du conciliateur proposé par l'Autorité contractante)

Formulaire de renseignements sur le Candidat

Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise. (en cas de groupement utilisé ce formulaire pour le chef de file).

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre*

AAO Numéro: *insérer le nom de l'Avis d'Appel d'Offres*

1. Nom du Candidat: <i>insérer le nom du Candidat</i>	
2. En cas de groupement, noms de tous les membres: <i>insérer le nom de chaque membre du groupement et insérer sans objet s'il ne s'agit pas de groupement</i>	
3.a Pays où le Candidat est légalement enregistré: <i>insérer le nom du pays d'enregistrement</i>	3.b Numéro d'Identification nationale du candidat: <i>insérer le numéro</i>
4. Année d'enregistrement du Candidat: <i>insérer l'année d'enregistrement</i>	
5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d'enregistrement: <i>insérer l'adresse légale du Candidat dans le pays d'enregistrement</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat: Nom: <i>insérer le nom du représentant du Candidat</i> Adresse: <i>insérer l'adresse du représentant du Candidat</i> Téléphone/Télécopie: <i>insérer le numéro de téléphone/Télécopie du représentant du Candidat</i> Adresse électronique: <i>insérer l'adresse électronique du représentant du Candidat</i>	
7. Ci-joint copie légalisée des originaux des documents ci-après: <i>(cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints)</i> ☐ Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus ☐ En cas de groupement, lettre d'intention de constituer un groupement, ou accord de groupement.	

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de _____ *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

Formulaire de renseignements sur les membres du groupement

[Chaque membre remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO Numéro: *insérer le nom de l'Avis d'Appel d'Offres]*

1. Nom du Groupement d'entreprise : <i>insérer le nom légal du groupement]</i>	
2. Nom du membre du groupement : <i>insérer le nom du membre du groupement]</i>	
3.a Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré : <i>insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]</i>	3.b Numéro d'Identification nationale des membres : <i>insérer le numéro]</i>
4. Année d'enregistrement du membre du groupement : <i>insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]</i>	
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : <i>insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : <i>insérer le nom du représentant du membre du groupement]</i> Adresse : <i>insérer l'adresse du représentant des membres du groupement]</i> Téléphone/Télécopie : <i>insérer le numéro de téléphone/télécopie du représentant du membre du groupement]</i> Adresse électronique : <i>insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]</i>	
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : <i>[cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> ☐ Document d'enregistrement, ☐ d'inscription, ou de ☐ constitution de la firme nommée en ¹ ci-dessus, ☐ dans le cas où le candidat est un projet de groupement, joindre une lettre d'intention de constituer un le groupement ou un protocole d'accord en conformité avec la clause 4.1 des IC	

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *insérer la signature]*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de _____ *insérer le nom complet du Candidat]*

En date du __ jour de *Insérer la date de signature]*

Informations relatives à la qualification

Les informations que les Soumissionnaires doivent fournir dans les pages suivantes sont destinées à être utilisées pour la vérification de la qualification. Les informations ne doivent pas figurer dans le Marché. Ajouter autant de pages supplémentaires que nécessaire. Les sections pertinentes des documents annexés doivent être traduites dans la langue du DAO.]

1. Chaque soumissionnaire

1.1 Constitution en société ou statut légal du Soumissionnaire : *[annexer la copie]*

Lieu d'enregistrement : *[insérer]*

Siège de la société : *[insérer]*

Pouvoir du signataire de la Soumission : *[annexer]*

1.2 Montant annuel de prestations exécutées pendant les *[insérer le nombre conformément aux dispositions de la clause 5.4 (a) des RPAO]* dernières années *[insérer les montants en équivalent de ouguiyas]*

1.3 Nombre *[insérer le nombre conformément aux dispositions de la clause 5.4 (b) des RPAO]* de marchés d'une nature et d'un montant similaires aux Services exécutés en qualité de Prestataire principal au cours des *[insérer le nombre conformément aux dispositions de la clause 5.4(b) des RPAO]* dernières années. *[Les montants seront indiqués en ouguiyas Donner également une liste de prestations en cours ou prévus, y compris la (les) date(s) d'achèvement prévue(s).]*

Nom du projet et pays	Nom du client et du point de contact	Type de travail exécuté et année d'achèvement	Valeur du marché (en ouguiyas HT ou TTC)
(a)			
(b)			

1.4 Principaux équipements du Prestataire nécessaires à l'exécution des Services. *[Donner toutes les informations requises ci-dessous. Se reporter également à la sous clause 5.4(c) des IC.]*

Nom de l'équipement	Description, fabricant et âge (années)	État (neuf, bon, mauvais) et quantité disponible	Propriété, location (de qui?) ou à acheter (à qui?)
(a)			
(b)			

- 1.5 *Qualifications et expérience du personnel clé proposé pour l'administration et l'exécution du Marché. [Annexer les C.V. Se reporter également à la sous clause 5.4(d) des IC]*

Poste	Nom	Années d'expérience (générale)	Années d'expérience au poste prévu
(a)			
(b)			

- 1.6 *Sous-traitants et sociétés de sous-traitance proposés.*

Sections des Services	Valeur du marché de sous-traitance	Sous-traitant (nom et adresse)	Expérience de Services similaires
(a)			
(b)			

- 1.7 *Documents financiers des [insérer le nombre; généralement trois] dernières années : états financiers, rapports des vérificateurs, etc. [Donner la liste ci-dessous et annexer des copies.]*

- 1.8 *Preuves d'accès à des ressources financières nécessaires pour satisfaire aux conditions de qualification : liquidités, lignes de crédit, etc. [Donner la liste ci-dessous et annexer des copies des documents de preuve.]*

- 1.9 *Nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des banques pouvant donner des références sur le Soumissionnaire si l'Autorité contractante le souhaite.*

- 1.10 *Informations relatives à des litiges en cours auxquels le Soumissionnaire est partie prenante.*

Autre(s) partie(s)	Raison du litige	Montants concernés
(a)		
(b)		

- 1.11 *Programme proposé (méthodes de travail et calendrier).
Descriptions, plans et tableaux, le cas échéant, pour satisfaire aux spécifications du Dossier d'appel d'offres.*

2. Groupement d'entreprises

- 2.1 Chaque partenaire d'un Groupement d'entreprises doit donner les informations apparaissant aux paragraphes 1.1 à 1.10 ci-dessus à l'exception de 1.4, 1.5 et 1.6.
- 2.2 le groupement doit fournir les informations requises aux points 1.4, 1.5, 1.6 et 1.11 ci-dessus.
- 2.3 Annexer la procuration du (des) signataire(s) de la Soumission le (les) autorisant à signer le dossier au nom du Groupement d'entreprises.
- 2.4 Soit annexer l'Accord signé par toutes les parties au Groupement d'entreprises (juridiquement contraignant pour tous les partenaires), qui établit que :
- (a) tous les partenaires sont solidairement ou conjointement responsables de l'exécution du Marché conformément aux dispositions de celui-ci;
 - (b) un des partenaires sera nommé responsable et sera autorisé à effectuer les décaissements et à recevoir des instructions destinées à tous les partenaires du groupement d'entreprises et au nom de ceux-ci; et
 - (c) l'exécution du Marché dans sa totalité, y compris les paiements, sera exclusivement menée à bien avec le partenaire responsable.
- 2.5 Soit inclure dans l'offre une lettre d'intention de former un groupement, signé par tous les futurs membres du groupement. Ou joindre un projet de protocole d'accord de constitution du future groupement d'entreprises.

3. Informations supplémentaires

- 3.1 Les Soumissionnaires sont tenus de fournir toutes les informations supplémentaires **requis dans le DAO**.
- 3.2 Insérer la liste de Sous-traitants proposés par le Candidat, le cas échéant, comme suit :

Situation financière

Nom du candidat : _____ Date : _____

Nom de la partie du GE : _____ Numéro AAO : _____

A compléter par le candidat et, dans le cas d'un GE, par chaque partie.

Données financières en équivalent ouguiyas	Antécédents pour les _____ () dernières années (équivalent milliers d'ouguiyas)				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année ...	Année n
Information du bilan					
Total actif (TA)					
Total passif (TP)					
Patrimoine net (PN)					
Disponibilités (D)					
Engagements (E)					
Information des comptes de résultats					
Recettes totales (RT)					
Bénéfices avant impôts (BAI)					

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

- a) Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales
- b) Les états financiers des dernières années présentés conformément aux dispositions du RPAO.
- c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées
- d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà

terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de services

Nom du candidat : _____ Nom de la partie au GE : _____
 Numéro AAO : _____

Données sur le chiffre d'affaires annuel		
Année	Montant et monnaie	Equivalent ouguiyas
*Chiffre d'affaires moyen des	_____	_____

*Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les services réalisés par le nombre d'années spécifié.

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

Capacité de financement

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux services afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Candidat au titre d'autres marchés comme requis).

Source de financement	Montant et Monnaie	Montant équivalent
1.		
2.		
3.		
4.		

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

Formulaire

ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE

V/Référence

N/Référence (Objet de l'appel d'offres)

Nous soussignés, Banque _____, Société de capital de (monnaie) _____, dont le siège social se trouve à _____, représentée par M: _____, Directeur en vertu des pouvoirs dont il est investi.

Certifions par la présente que l'Entreprise _____ titulaire d'un compte No. _____ dans nos livres.

L'Entreprise dispose à notre connaissance des moyens financiers nécessaires à la réalisation du marché pour lequel elle présente une offre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Cachet

le (date en toutes lettres) Signature

Formulaires de Proposition technique

- **Expérience de services**
- **Matériel affecté aux Services**
- **Personnel affecté aux Services**

Formulaire Expérience de services

Nom du candidat : _____

Nom de la partie au GE : _____

Date : _____ Numéro AAO : _____

Mois/ année de	Mois/ année final(e)	Identification du marché	Rôle du candidat
_____	_____	<i>(Insérer le nom du marché)</i> _____ <i>(Insérer une brève description des prestations de services réalisés par le candidat)</i> _____ <i>(Insérer le nom de l'Autorité Contractante)</i> _____ <i>(Insérer Adresse)</i> _____	_____
_____	_____	<i>(Insérer le nom du marché)</i> _____ <i>(Insérer une brève description des prestations de services réalisés par le candidat)</i> _____ <i>(Insérer le nom de l'Autorité Contractante)</i> _____ <i>(Insérer Adresse)</i> _____	_____
_____	_____	<i>(Insérer le nom du marché)</i> _____ <i>(Insérer une brève description des prestations de services réalisés par le candidat)</i> _____ <i>(Insérer le nom de l'Autorité Contractante)</i> _____ <i>(Insérer Adresse)</i> _____	_____
_____	_____	<i>(Insérer le nom du marché)</i> _____ <i>(Insérer une brève description des prestations de services réalisés par le candidat)</i> _____ <i>(Insérer le nom de l'Autorité Contractante)</i> _____ <i>(Insérer Adresse)</i> _____	_____
_____	_____	<i>(Insérer le nom du marché)</i> _____ <i>(Insérer une brève description des prestations de services réalisés par le candidat)</i> _____ <i>(Insérer le nom de l'Autorité Contractante)</i> _____ <i>(Insérer Adresse)</i> _____	_____

*Inscrire l'année civile en commençant par la plus ancienne.

Nom *(insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre)*

En tant que *(indiquer les fonctions du signataire)*

Signature *(insérer la signature)*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *(insérer le nom complet du Candidat)* / En date du __ jour de *(insérer la date de signature)*

Formulaire du Matériel

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d'établir qu'il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat.

Pièce de matériel :		
Renseignement sur le matériel	Nom du fabricant :	Modèle et puissance :
	Capacité :	Année de fabrication :
Position courante	Localisation présente :	
	Détails sur les engagements courants :	
Provenance	la provenance du matériel : ☐ en possession en location en location-vente fabriqué spécialement	

Les renseignements suivants seront donnés pour le matériel en location.

Propriétaire	Nom du Propriétaire :	
	Adresse du Propriétaire :	
	Téléphone :	Nom et titre de la personne à contacter :
	Télécopie :	Télex :
Accords	Détails de la location / location-vente / accord de fabrication	

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

Formulaire du Personnel

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

1.	Désignation du poste
	Nom
2.	Désignation du poste
	Nom
3.	Désignation du poste
	Nom
4.	Désignation du poste
	Nom

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

Formulaire du CV

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Candidat :

Poste :		
Renseignements personnels	Nom	Date de naissance
	Qualifications professionnelles	
Employeur actuel	Nom de l'employeur	
	Adresse de l'employeur	
	Téléphone	Contact (responsable / chargé du personnel)
	Télécopie	E-mail
	Emploi tenu	Nombre d'années avec le présent employeur

Résumer l'expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l'expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De pertinente	À	Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire

Nom *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir de signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du _____ jour de *insérer la date de signature*

Bordereaux des prix

Le Candidat doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des services fournis par l'Autorité contractante dans la Section V.]

N° de prix	Désignation des services	Prix unitaires (insérer la monnaie)	
		En lettre	En chiffre
TOTAL			

(NB : Indiquer le régime fiscal des prix (HTHD ou TTC))

Modèle de garantie de l'offre

[La Banque ou l'organisme financier remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

[insérer le nom de la banque ou autre organisme financier, et l'adresse de l'agence émettrice]

Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de l'Autorité contractante]

Date : [insérer la date]

Garantie de soumission numéro : *[insérer numéro de garantie]*

Nous avons été informés que *[insérer nom du Candidat]* (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d'offres numéro *[insérer numéro de l'avis d'appel d'offres]* pour la réalisation des Services de *[insérer description des services]* et vous a soumis son offre en date du *[insérer date du dépôt de l'offre]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d'Appel d'offres, l'Offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous *[insérer nom de la banque ou l'organisme financier]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer le montant en chiffres et en lettres]* ou guiyas représentant les...% (*La garantie de soumission doit être d'un montant fixé par l'Autorité contractante*). Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre ou a fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché, à savoir :

- a) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la lettre de soumission de l'offre; ou
- b) s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Autorité contractante pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou prorogée par l'Autorité contractante avant l'expiration de cette période :
 - 1. s'il n'accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul; ou
 - 2. s'il ne signe pas le Marché; ou
 - 3. s'il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s'il est tenu de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux candidats; ou
- c) s'il a fait l'objet d'une sanction de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction administrative compétente, conduisant à la saisie de la garantie qu'il a constitué dans le cadre de la passation du présent marché.

La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque celui-ci fournit la garantie de bonne exécution émise en votre nom; ou (b) si le Marché n'est pas octroyé au Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du rejet de son offre ou (ii) de la publication de l'avis d'attribution définitive du marché.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°.....du
délivré par la BCM et expire au

Nom : */nom complet de la personne signataire/ Titre /fonctions de la personne signataire/*

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

Modèle d'Engagement sur l'Honneur

Le Soumissionnaire remplit ce formulaire d'Engagement sur l'Honneur conformément aux indications entre crochets]

Date *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'Offre]*

AO No. : *insérer le numéro de l'Appel d'Offres]*

Avis d'appel d'offres No. : *insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante No. : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

A l'attention de *insérer nom complet de l'Autorité Contractante (AC)]*

Nous, soussignés, déclarons que :

1. Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d'un Engagement sur l'Honneur.
2. Nous acceptons que nous (entreprise seule ou chaque membre de groupement selon le cas) fassions l'objet d'une suspension du droit de participer à tout appel d'offres en vue d'obtenir un marché de la part de l'AC pour une période de *insérer nombre de mois ou d'années]* commençant le *insérer date]*, si nous n'exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l'Offre, à savoir :
 - a) si nous retirons l'Offre avant la date d'expiration de la validité de l'Offre spécifiée dans la Lettre de Soumission de l'Offre, ou toute date étendue par nous ; ou
 - b) si, nous étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'AC avant la date d'expiration de la validité de l'Offre telle qu'indiquée dans la Lettre de Soumission de l'Offre ou prorogée par nous, nous :
 - (i) ne signons pas l'Acte d'Engagement ; ou
 - (ii) ne fournissons pas la Garantie de Bonne Exécution du Marché, si nous sommes tenus de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux Candidats.
3. Le présent Engagement sur l'Honneur expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) trente ⁽³⁰⁾ jours après la date d'expiration de notre Offre.
4. Il est entendu que si nous sommes un groupement d'entreprises, l'Engagement sur l'Honneur doit être au nom du groupement qui soumet l'Offre.

Nom du Soumissionnaire* _____

Nom de la personne dûment autorisée à signer l'Offre au nom du Soumissionnaire** _____

En tant que *l'indiquer la capacité du signataire* / _____

Signature *l'insérer la signature de la personne nommée ci-dessus* / _____

En date du _____ jour de ____ *l'insérer la date de signature* /

* En cas d'une Offre remise par un GE, spécifier le nom du GE en tant que Soumissionnaire

** La personne signataire de l'Offre devra avoir un pouvoir attaché à l'Offre donné par le Soumissionnaire.

Modèle de déclaration

A : *Inom et adresse de l'Autorité Contractante*

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *insérer ici l'objet de la consultation ou du marché*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renoncement injustifié à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
- défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur en République Islamique de Mauritanie.

Veillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le _____ 20 ____

Signature _____ en qualité de _____
dûment autorisé à signer par le Candidat pour et au nom de *Inom du Candidat ou du groupement d'entreprises suivi de "conjointement et solidairement"*

Partie II : Programme d'activités

Section IV. : Programmed'activités

Le Programme d'activités a pour objectif :

- (a) de fournir suffisamment d'informations sur les Services à exécuter afin de permettre de préparer efficacement des soumissions précises ; et*
- (b) une fois le marché attribué, de permettre la présentation d'un programme d'activités qui sera utilisé pour l'appréciation périodique des Services exécutés.*

Notes pour la préparation de cette Section IV

L'Autorité contractante doit préparer et inclure cette Section IV dans le document d'Appel d'offres. Cette Section comprend au minimum une description des Services à fournir et le Calendrier de l'exécution.

L'objectif de cette Section IV est de fournir aux candidats des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise, notamment les Bordereaux des Prix, pour la préparation desquels la Section III fournit des formulaires types.

Par ailleurs, cette Section IV, utilisée avec les Bordereaux des Prix (Section III), devrait permettre d'ajuster les prix en cas de variations des quantités au moment de l'attribution du marché.

La date ou la période de livraison de prestations des Services courants doivent être spécifiées soigneusement, en prenant en compte la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l'Autorité contractante (par exemple, notification de l'attribution du contrat, signature du contrat, ouverture ou confirmation de la lettre de crédit).

Liste des Services et calendrier de réalisation

[Ce tableau est rempli par l'Autorité contractante. Les dates de prestation des services doivent être réalistes].

Service	Description du Service	Quantité¹	Unité physique	Site ou lieu où les Services doivent être prestés	Date finale de prestation
<i>[Insérer le numéro du Service]</i>	<i>[Insérer la description du service]</i>	<i>[Insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]</i>	<i>[unité de mesure]</i>	<i>[lieu de réalisation du service]</i>	<i>[Insérer la date]</i>

¹Si applicable.

Cahier des Clauses techniques (Cahier de charges)

L'objet des Cahiers des Clauses techniques *(CCTG (général) et, le cas échéant, CCTP (particulier))* est de définir les caractéristiques techniques des Services courants demandés par l'Autorité contractante.

L'Autorité contractante prépare les clauses techniques détaillées en tenant compte de ce que :

- les clauses techniques constituent la référence sur laquelle l'Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis évalue les offres. Par conséquent, des clauses techniques bien définies facilitent la préparation d'offres conformes par les candidats, ainsi que l'examen préliminaire; l'évaluation, et la comparaison des offres par l'Autorité contractante ;
- la standardisation des clauses techniques peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Services courants et du caractère répétitif de la passation des marchés considérés ;
- les clauses techniques doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :
 - a) Normes exigées quant aux prestations de Services courants si elles existent;
 - b) activités détaillées à la charge du candidat, participation éventuelle de l'Autorité contractante à ces activités;
 - c) Les exigences de performance le cas échéant.
- les clauses techniques précisent les principales caractéristiques techniques de fonctionnement requises,

Lorsque l'Autorité contractante exige du Candidat qu'il fournisse dans son offre une partie ou toutes les clauses techniques, documents techniques, ou autres informations techniques, il spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l'offre.

Si un résumé des clauses techniques doit être fourni, l'Autorité contractante insère l'information dans le Tableau ci-dessous. Le Candidat prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies/

Résumé des Spécifications Techniques

Les Services courants devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.

Services (Nos)	Noms des Services courants	Spécifications techniques et normes applicables
<i>//Insérer le numéro de l'article/</i>	<i>//Insérer le nom/</i>	<i>//Insérer les prescriptions et les normes/</i>

Spécifications techniques détaillées et normes, si nécessaire.

//Insérer une description détaillée/

Plans

Le présent Dossier d'appel d'offres *insérer « comprend les plans suivants » ou « ne comprend aucun plan »*, selon le cas. (Il s'agit principalement des hypothèses de marchés où les prestations de services courants doivent tenir compte des plans des locaux et bâtiments auxquels ils trouvent à s'appliquer : par exemple les services de nettoyage d'un immeuble administratif, les services d'entretien des incinérateurs d'une déchetterie, les services de maintenance d'une chambre froide, de climatiseurs, etc..)

Isi le dossier d'AO comprend des plans, en insérer la liste dans le tableau ci-dessous

Liste des plans		
Nos	Titres	Objectifs

Partie III - Marché

MARCHE DE SERVICES (PRESTATIONS MATERIELLES)

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

*/.....-INSERE LE NOM DU DEPARTEMENT/**/.....-INSERER LE NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE/*

CONTRAT DE SERVICES	
OBJET	
MARCHE N°	
ATTRIBUTAIRE	
NIF	
DELAI D'EXECUTION	
SOURCE DE FINANCEMENT	
MODE DE PASSATION	
MONTANT DU MARCHE	
DATE DE PUBLICATION	
DATE D'OUVERTURE DES PLIS	
DATE D'EVALUATION	
DATE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE	
DATE DE NOTIFICATION D'ATTRIBUTION	
DATE DE SIGNATURE DU MARCHE	
DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE	

Visa de la Personne Responsable des Marchés Publics / /.....Insérer le nom du Département/

Section V.

Cahier des Clauses administratives générales

Le Cahier des Clauses administratives générales (CCAG), le Cahier des Clauses administratives particulières et les autres documents énumérés ci-dessous forment un tout qui présente de manière équitable les droits et obligations des deux parties.

Table des Clauses

1. Dispositions Générales

1.1 Définitions	79
1.2 Droit Applicable au Marché	80
1.3 Langue	80
1.4 Notifications	80
1.5 Lieux	80
1.6 Représentants désignés	80
1.7 Sanctions de la fraude, de la corruption et autres des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics	81
1.8 Impôts et Taxes	84

2. Commencement, Exécution, Amendement, et Résiliation du Marché

2.1 Entrée en vigueur du Marché	84
2.2 Commencement des Services	84
2.3 Date d'achèvement prévue	85
2.4 Avenant	85
2.5 Force majeure	85
2.6 Résiliation	86

3. Obligations du Titulaire

3.1 Dispositions générales	88
3.2 Conflit d'intérêts	88
3.3 Devoir de réserve	88
3.4 Assurance à la charge du Titulaire	89
3.5 Actions du Titulaire nécessitant l'approbation préalable de l'Autorité contractante	89
3.6 Obligations en matière de rapports	90
3.7 Propriété des documents préparés par le Titulaire	90
3.8 Pénalités de retard	90
3.9 Garantie de bonne exécution	90

4. Personnel du Titulaire

4.1 Description du Personnel	91
4.2 Retrait et/ou remplacement du Personnel	91

5. Obligations de l'Autorité contractante

5.1 Changements réglementaires	92
5.2 Services et installations	92

6. Paiements versés au Titulaire

6.1 Rémunération forfaitaire	92
6.2 Montant du Marché	92
6.3 Paiement de Services supplémentaires	92
6.4 Conditions des paiements	92
6.5 Intérêts moratoires	93
6.6 Révision des prix	93
6.7 Prestations supplémentaires	95

7. Contrôle de qualité

7.1 Identification des défauts	95
7.2 Correction des défauts et pénalité pour défaut de performance	95

8. Règlement des différends

8.1 Règlement amiable	95
8.2 Règlement par conciliation	96
8.3 Règlement des différends par l'arbitrage	97

Section V : Cahier des clauses administratives générales

1. Dispositions Générales

1.1 Définitions Chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Marché, les termes ci-après ont les significations suivantes :

- (a) **Autorité Contractante** : la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage délégué. Au sens du présent marché, cette définition inclut aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, d'approbation et du contrôle du marché ;
- (b) **Avenant** : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;
- (c) **Délais** : une période qui peut être exprimée en jours francs, semaines ou mois ;
- (d) **Jour** : un jour calendaire, sauf indication contraire dans le marché ;
- (e) **Montant du Marché** : le prix à payer au Titulaire par l'Autorité contractante pour la réalisation des Services conformément à l'Acte d'engagement ;
- (f) **Marché** : le contrat écrit entre l'Autorité contractante et le Titulaire en vue d'exécuter les Services. Il est constitué des documents énumérés dans l'Acte d'engagement ;
- (g) **Partie** : l'Autorité contractante ou le Titulaire selon le cas ;
- (h) **Personnel** : les personnes engagées en tant qu'employés par le Titulaire ou par un de leurs Sous-traitants, et affectées à l'exécution de tout ou partie des Services ;
- (i) **Programme d'activités** : le Programme d'activités chiffré et complété inclus dans la Soumission ;
- (j) Le terme **Sans Objet** dans le CCAP : ce terme doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause du CCAG correspondante ;
- (k) **Sous-traitant** : une personne physique ou morale qui a souscrit un marché avec le Titulaire en vue d'exécuter une partie des Services selon les dispositions du marché ;
- (l) **Services** : les prestations (autre que les services de prestations intellectuelles) que le Titulaire doit réaliser pour le compte de l'Autorité contractante en vertu du Marché, comme définis à l'Annexe A et selon les Spécifications et le Programme d'activités inclus dans la soumission du Titulaire ;
- (m) **Titulaire** : la personne ou morale, attributaire d'un marché conclu avec l'autorité contractante après sa mise en

vigueur·

- 1.2 Droit Applicable au Marché** En l'absence de disposition figurant au **CCAP**, le droit applicable pour l'interprétation et l'exécution du présent Marché est le droit applicable en République Islamique de Mauritanie, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités·
- 1.3 Langue** Sauf dispositions différentes dans les **CCAP**, le Marché, toutes correspondances et toutes documentations relatives au marchés échangées entre le Titulaire et l'Autorité contractante seront rédigés dans la langue spécifiée dans les IC· Tout document établi dans une autre langue doit être traduit par une structure agréée sous peine d'être rejeté· Chaque partie assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'exactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu'elle fournit·
- 1.4 Notifications** Toute notification, demande ou approbation requise ou accordée, faite conformément au présent Marché, devra être sous forme écrite· Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura été envoyée par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique à cette Partie à l'adresse indiquée dans le **CCAP**· Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise à son destinataire ou à sa date d'entrée en vigueur, la seconde de ces dates à échoir étant retenue·
- 1.5 Lieux** Les Services seront rendus sur les lieux indiqués dans l'Annexe A ou dans les Spécifications et, lorsque la localisation d'une tâche particulière n'est pas précisée, en de tels lieux que l'Autorité contractante approuvera, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités·
- 1.6 Représentants désignés** Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut ou qui doit être établi au titre du présent Marché par l'Autorité contractante ou par le Titulaire, sera effectuée ou établi par les représentants indiqués dans le **CCAP**, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités· Si le Titulaire est un groupement, sauf disposition contraire figurant au **CCAP**, tous les membres seront solidairement tenus envers l'Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner un membre pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d'engager le groupement· La composition du groupement ne pourra plus être modifiée·
- 1.7 Sanction des** 1.7.1. La République Islamique de Mauritanie exige des

**fraudes,
corruption
autres des
fautes
commises par
les candidats
ou titulaires de
marchés
publics**

candidats, soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics et leurs sous-traitants, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités. Des sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :

- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations ou sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante.
- h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influencer

sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;

- i) a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue définitive.

1.7.2 Les violations commises sont constatées par le Commission disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des Différends et le comité d'Audit et d'Enquêtes ou tout autre dossier soumis par le président de l'Autorité de régulation des marchés publics. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation de la garantie de bonne exécution ;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ; En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) le retrait de l'agrément ou du certificat de qualification ;
- d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieure au montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du montant du marché.

1.7.3. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par l'Autorité de régulation des Marchés Publics.

1.7.4. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption relevant de l'autorité contractante peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

1.7.5. L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de

l'obtention de ce marché ;

- 1.7.6. La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat, le soumissionnaire, l'attributaire ou le titulaire en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ces derniers se sont livrés, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.
- 1.7.7. Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre de la décision l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif.
- 1.7.8. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
- 1.7.9. Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses ou des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.
- 1.7.10. Les termes ci-après sont définis comme suit :
 - a) « **Corruption** » signifie : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer sur l'action d'une autre personne ou entité.
 - b) « **Manœuvres frauduleuses** » signifie : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation.
 - c) « **manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer les actions.
 - d) « **manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les

preuves sur lesquelles se fonde une enquête en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations aux enquêteurs destinées à entraver leurs travaux ; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à une enquêtes, ou bien de poursuivre une enquêtes.

1.8 Impôts et Taxes

- a) Sauf disposition contraire figurant au **CCAP**, le Titulaire sera entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits et taxes dus au titre du Marché.
- b) Le marché sera enregistré par le Titulaire et à ses frais auprès des Service concernés.
- c) Les marchés publics sur financement extérieur peuvent bénéficier d'un régime fiscal particulier. Les modalités de ce régime sont fixées par le **CCAP**.

2. Commencement, Exécution, Amendement, et Résiliation du Marché

2.1 Entrée en vigueur du Marché

Le présent Marché signé par les deux parties entrera en vigueur après son approbation par l'autorité compétente et sa notification à l'attributaire.

2.2. Programme Commencement des Services

2.2.1 Avant le commencement des Services, le Titulaire soumettra à l'Autorité contractante pour approbation, un programme indiquant les méthodes de travail, les dispositions prises, et le calendrier de toutes les activités, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités. Les Services devront être réalisés en accord avec le programme approuvé, mis à jour le cas échéant.

Date de commencement

2.2.2 Le Titulaire commencera l'exécution des Services au plus tard quinze ⁽¹⁵⁾ jours après la date d'entrée en vigueur du Marché ou à toute autre date indiquée dans le **CCAP**, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

2.3 Date d'achèvement prévue

A moins qu'il n'ait été résilié auparavant conformément aux dispositions de la Clause 2.6 ci-après, le Titulaire devra avoir achevé la prestation des Services à la date d'achèvement prévue indiquée dans le **CCAP**. Si le Titulaire n'a pas achevé la prestation des Services à la date d'achèvement prévue, il devra payer des pénalités de retard comme indiqué à la clause 3.8. Dans ce cas, la date d'achèvement sera la date à laquelle toutes les activités auront été réalisées.

2.4 Avenant

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s'ils se réfèrent

expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché. Ils sont faits par écrit datés et établis dans la limite de vingt pour cent de la valeur totale du marché et après autorisation préalable de la CNCMP..

2.5 Force majeure :

2.5.1. Définition

Aux fins du présent Marché, « la force majeure » signifie tout événement imprévisible et hors du contrôle d'une Partie et qui rend impossible l'exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu'elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances.

2.5.2. Non rupture de Marché

Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une cause de rupture du Marché, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation :

- a) a pris toutes les précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du présent Marché; et
- b) a averti l'autre Partie de cet événement dans les plus brefs délais.

2.5.3. Prolongation des délais

Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de force majeure.

2.5.4. Paiements

Pendant la période où ils sont dans l'incapacité d'exécuter les Services à la suite d'un cas de force majeure, le Titulaire continue à être rémunéré conformément aux termes du présent Marché ; il est également remboursé dans une limite raisonnable des frais supplémentaires encourus pendant ladite période aux fins de l'exécution des Services et de leur reprise à la fin de ladite période.

2.6 Résiliation

2.6.1 Résiliation pour manquement du Titulaire

- (a) L'Autorité contractante peut, sans préjudice des autres recours dont elle dispose en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Titulaire la résiliation pour manquement à ses obligations, de la totalité ou d'une partie du Marché:
 - i) si le Titulaire manque à livrer tout ou partie des Services dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais prolongés par l'Autorité contractante conformément aux dispositions de la clause 2.3 du CCAG ; ou

ii) si le Titulaire manque à exécuter toute autre obligation au titre du Marché.

- (b) L'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations en application des dispositions de la clause 2.6.1(a) du CCAG qu'après mise en demeure préalable restée sans effet dans le délai fixé dans la mise en demeure.

**2.6.2. Résiliation
de plein droit
sans indemnité**

Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :

- a) en cas de décès du Titulaire personne physique, si l'Autorité contractante n'accepte pas, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des Services ;
- b) en cas de faillite, si l'Autorité contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;
- c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le Titulaire n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.
- d) dans le cas d'un marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés.

Lorsque ces actes de fraude ou de corruption ont été constatés après l'approbation du marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du titulaire du marché.

**2.6.3 Résiliation
pour
convenance**

- (a) L'Autorité contractante peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par notification écrite adressée au Titulaire lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public. L'avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance et dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin à la date à laquelle la résiliation prend effet.
- (b) L'Autorité contractante acceptera, aux prix et aux

conditions du Marché, les Services terminés à la date de réception par le Titulaire de l'avis de résiliation pour raison de convenance. S'agissant des autres services restants, l'Autorité contractante peut décider :

- i) de faire terminer toute partie de ces services aux prix et conditions du Marché; et/ou
- ii) d'annuler le reste et de payer au Titulaire un montant convenu au titre des Services partiellement terminés et des matériaux que le Titulaire s'est déjà procurés.

3. Obligations du Titulaire

3.1 Dispositions générales

Le Titulaire exécutera les Services selon les Spécifications et le Programme d'activités, et remplira ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées ; il pratiquera une saine gestion et utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

3.2 Conflit d'intérêts

3.2.1 Commissions, rabais, etc.

La rémunération du Titulaire qui sera versée conformément aux dispositions de la Clause 6 constituera la seule rémunération versée au titre du présent Marché ou des Services et le Titulaire n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Marché ou des Services dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et il s'efforcera à ce que son Personnel et ses agents, ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

3.2.2 Interdiction d'activités incompatibles

Le Titulaire, ses Sous-traitants, ses Personnels et agents ne devront pas s'engager, directement ou indirectement :

- (a) pendant la durée du présent Marché, dans des activités professionnelles ou commerciales qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées au titre du présent Marché ;
- (b) pendant la durée du présent Marché, le Titulaire et ses Sous-traitants s'interdisent de recruter des employés de l'Autorité contractante en service actif ou en congé, afin de réaliser tout ou partie des Services dans le cadre du Marché ; et
- (c) après la résiliation du présent Marché, dans toute autre activité indiquée dans le **CCAP**.

3.3 Devoir de réserve

L'Autorité contractante et le Titulaire respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement, reconnu comme tel dans le marché, fournis directement ou indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l'exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Titulaire pourra donner à son sous-traitant tout document, donnée et autre information qu'il recevra de l'Autorité

contractante dans la mesure où ce document est nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations conformément au Marché, auquel cas le Titulaire demandera audit sous-traitant de prendre un engagement de confidentialité analogue à l'engagement imposé au Titulaire en vertu de la présente clause.

L'Autorité contractante n'utilisera aucun document, donnée et autre information reçus du Titulaire, à des fins autres que celles du Marché. De la même manière, le Titulaire n'utilisera aucun document, donnée et autre information reçus de l'Autorité contractante à des fins autres que la réalisation du Marché.

Toutefois, l'obligation imposée à une partie en vertu des clauses ci-dessus ne s'appliquera pas aux informations suivantes :

- a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager avec des institutions participant au financement du Marché ;
- b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause n'ait commis de faute ;
- c) celles dont il peut être prouvé qu'elles étaient en possession de la partie en cause lorsqu'elles ont été communiquées et qu'elles n'avaient pas été obtenues préalablement, de manière directe ou indirecte, de l'autre partie ; ou
- d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité ;

Les dispositions ci-dessus de la présente clause ne modifient en aucune façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou l'autre partie avant la date du Marché s'agissant de tout ou partie des Services Courants.

Les dispositions de la présente clause resteront en vigueur après l'achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu'en soit le motif.

3.4 Assurance à la charge du Titulaire

Sauf indication contraire du **CCAP**, les services exécutés du présent Marché seront entièrement assurés en ouguiyas ou en une monnaie librement convertible contre tout dommage.

3.5 Actions du Titulaire nécessitant l'approbation préalable de l'Autorité contractante

Le Titulaire obtiendra par écrit l'approbation préalable de l'Autorité contractante avant de :

- (a) sous-traiter l'exécution d'une partie des Services ;
- (b) nommer les membres du Personnel non identifiés à l'Annexe B (Personnel clé et Sous-traitants) ;
- (c) modifier le Programme d'activités ; et

- (d) prendre toute autre mesure spécifiée dans le CCAP.
- 3.6 Obligations en matière de rapports** Le Titulaire soumettra à l'Autorité contractante les rapports et documents indiqués dans le **CCAP**, dans la forme, le nombre et les délais indiqués dans le **CCAP** et conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.
- 3.7 Propriété des documents préparés par le Titulaire** Tous les plans, spécifications, études, rapports, autres documents et logiciels, soumis par le Titulaire pour le compte de l'Autorité contractante en application de la Clause 3.6 ci-dessus, deviendront et demeureront la propriété de l'Autorité contractante, et le Titulaire les remettra à l'Autorité contractante avant la résiliation ou l'achèvement du présent Marché, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Titulaire pourra conserver un exemplaire des documents et logiciels. Toute restriction pouvant concerner leur utilisation à une date ultérieure sera, le cas échéant, indiquée dans le **CCAP**.
- 3.8 Pénalités de retard** Le dépassement du délai contractuel d'exécution d'un marché imputable au titulaire l'expose à l'application de pénalités de retard. Ces pénalités doivent être appliquées, sans mise en demeure, après la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non imputables au titulaire du marché et constatées par l'Autorité contractante.
- Les pénalités sont calculées de manière forfaitaire par jour de retard. Leur montant est fixé à un millième (1/1000ème) du montant du marché, par jour calendaire et plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la révision des prix.
- Dans le cas d'un marché prévoyant des prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des services en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l'état. En outre, la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellement accordés par avenant, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.
- La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'Autorité hiérarchique de l'Autorité contractante après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics.
- Les empêchements causés par la force majeure exonèrent le titulaire du marché des pénalités de retard qui pourraient en résulter.
- 3.9 Garantie de bonne exécution** Dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours calendaires suivant la réception de la notification d'attribution du Marché, le Titulaire fournira une garantie de bonne exécution du Marché, dont le montant spécifié dans le **CCAP**.

La garantie de bonne exécution sera payable à l'Autorité contractante en dédommagement de toute perte résultant de l'incapacité du Titulaire à s'acquitter de toute obligation au titre du Marché.

La garantie de bonne exécution sera présentée sous l'une des formes stipulées par l'Autorité contractante dans le **CCAP** ou sous toute autre forme jugée acceptable par l'Autorité contractante.

La Garantie de bonne exécution sera libérée par l'Autorité contractante et retournée au Titulaire au plus tard quatorze ⁽¹⁴⁾ jours suivant la date d'achèvement des obligations de prestation du Titulaire en vertu du Marché.

Si le marché prévoit une réception provisoire et une réception définitive, La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à hauteur de cinquante ⁽⁵⁰⁾ pour cent de son montant lors de la réception provisoire. Les cinquante ⁽⁵⁰⁾ pour cent restants sont libérés dès que la réception définitive est prononcée.

4 . Personnel du Titulaire

- 4.1 **Description du Personnel** Les titres, les positions, les qualifications minimales et la durée estimative consacrée à l'exécution des Services par les membres clés du Personnel du Titulaire sont décrits dans l'Annexe B. Les membres clés du Personnel et les Sous-traitants dont le nom et le titre figurent à l'Annexe B sont approuvés par l'Autorité contractante en application du présent Marché.
- 4.2 **Retrait et/ou remplacement du Personnel**
- (a) Sauf dans le cas où l'Autorité contractante en aura décidé autrement, aucun changement ne sera apporté au Personnel clé. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Titulaire, il s'avère nécessaire de remplacer un des membres clés du Personnel, le Titulaire fournira une personne de qualification égale ou supérieure, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.
 - (b) Si l'Autorité contractante (i) découvre qu'un des membres du Personnel s'est rendu coupable d'un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou (ii) a des raisons suffisantes de n'être pas satisfait de la performance d'un membre du Personnel, le Titulaire devra, sur demande motivée de l'Autorité contractante, fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et l'expérience seront acceptables par l'Autorité contractante, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

- (c) Le Titulaire ne pourra soumettre des demandes de paiement au titre des coûts supplémentaires résultant du retrait et/ou remplacement du Personnel.

5. Obligations de l'Autorité contractante

- 5.1. Changements réglementaires** Si, après la date de signature du présent Marché, le Droit applicable aux impôts et taxes est modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts des Services du Titulaire, la rémunération et les dépenses remboursables payables au Titulaire augmenteront ou diminueront par accord entre les Parties, et le(s) montant(s) indiqué(s) à la Clause 6.2 sera(ont) ajusté(s) en conséquence, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.
- 5.2. Services et installations** Conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activité, l'Autorité contractante mettra gratuitement à la disposition du Titulaire les services et installations indiqués dans le **CCAP**.

6. Paiements versés au Titulaire

- 6.1. Rémunération forfaitaire** La rémunération totale du Titulaire n'excédera pas le Montant du Marché et sera un montant forfaitaire couvrant la totalité des coûts du Personnel, des Sous-traitants, et autres coûts encourus par le Titulaire dans le cadre de l'exécution des Services décrits à l'Annexe A. Sauf dispositions contraires de la Clause 5.1, le Montant du Marché ne pourra être porté à un niveau supérieur au(x) montant(s) indiqué(s) à la Clause 6.2 que si les Parties sont convenues de paiements supplémentaires conformément aux clauses 2.4 et 6.3.
- 6.2 Montant du Marché** Le prix demandé par le Titulaire pour les Services rendus au titre du Marché ne variera pas par rapport au prix indiqué dans l'acte d'engagement, exception faite des modifications de prix autorisées dans le **CCAP**.
- 6.3 Paiement de Services supplémentaires** Aux fins de la détermination de la rémunération due au titre des Services supplémentaires dont il pourra avoir été convenu conformément aux dispositions de la Clause 2.4, un sous détail du prix forfaitaire est donné à l'Annexe D.
- Si cela est prévu aux **CCAP**, il sera payé au Titulaire une rémunération liée à la performance, comme indiqué à l'Annexe F.
- 6.4 Conditions des paiements** Le prix du marché sera réglé dans la monnaie ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles le paiement a été demandé dans l'offre du titulaire.
- Les paiements seront versés au(x) compte(s) du Titulaire indiqué dans le **CCAP**, sur la base du calendrier présenté dans le **CCAP**.
- A moins que le **CCAP** n'en dispose autrement, le paiement de

l'avance (avance de mobilisation) sera effectué sur présentation par le Titulaire d'une garantie bancaire d'un même montant, qui restera valide pour la période indiquée dans le **CCAP**.

Tous les autres paiements seront effectués une fois que les conditions prévues dans le **CCAP** pour ces paiements auront été remplies et sur présentation par le Titulaire à l'Autorité contractante d'une facture indiquant le montant dû, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

6.5 Intérêts moratoires

Si l'Autorité contractante n'a pas effectué le paiement prévu dans le délai du paiement indiquée dans le **CCAP**, des intérêts moratoires seront versés au Titulaire pour chaque jour de retard au taux indiqué dans le **CCAP**.

6.6 Révision des prix

- a) Les prix sont réputés révisables sauf si le Marché prévoit qu'ils sont fermes.
- b) Les prix sont révisables en application des coefficients "REV" calculés selon la formule et modalités suivantes.

(i) La formule est du type suivant :

$$REV = X + (a) T/T_o + (b) S/S_o + (c) F/F_o + \dots$$

dans laquelle :

REV est le coefficient de révision qui s'appliquera à chaque paiement conformément aux modalités d'application et de révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant à payer fera l'objet d'une révision par la multiplication du coefficient REV.

X constitue la partie fixe non révisable des paiements (**égale au minimum à 0.15**) et (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c, etc. sont fixées ci-dessous, étant précisé que $X + a + b + c + \dots = 1$.

T, S, F, etc., et T_o , S_o , F_o , etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur au cours du mois où interviendra le fait générateur de paiement, et les valeurs T_o , S_o , F_o , etc. sont celles en vigueur au cours du mois où se situe la date limite fixée pour le dépôt des offres.

(ii) Modalités de révision

Il est fait mensuellement application des dispositions de révision de prix et le montant de cette révision est réglé dans les mêmes conditions que le montant prévu à l'Article 6.4 du CCAG.

Dans le cas où les indices officiels devant servir à la révision de prix ne seraient connus qu'avec retard, des révisions provisoires seront calculées sur la base des dernières valeurs connues desdits indices ou à défaut sur des valeurs arrêtées d'un commun accord. Les révisions seront réajustées dès la parution des valeurs relatives aux mois considérés.

- c) La valeur des paramètres et les définitions des indices sont indiquées **aux CCAP**.
- d) En cas de retard dans l'exécution des Services imputable au Titulaire, les prestations réalisées après le délai contractuel d'exécution seront payées sur la base des prix révisés au jour de l'expiration du délai contractuel d'exécution (lui-même, éventuellement prorogé de la durée des retards non imputables au Titulaire).

6.7 Prestations supplémentaires et en régie

- 6.7.1. Le cas échéant, les prix de Prestations supplémentaires figurant dans la Soumission du Titulaire seront utilisés pour le paiement de prestations supplémentaires aux Services à condition que l'Autorité contractante ait donné au préalable des instructions écrites stipulant que le travail supplémentaire serait rémunéré sur cette base. Le Titulaire sera payé pour ces prestations supplémentaires sur la base des formulaires « prestations supplémentaires » dûment signés, comme indiqué ci avant.
- 6.7.2 La totalité du travail devant être rémunéré en régie sera consignée par le Titulaire sur des formulaires approuvés par l'Autorité contractante. Chaque formulaire sera vérifié et signé par l'Autorité contractante dans les deux jours suivant la fin de ces prestations.

7 Contrôle de qualité

7.1 Identification des défauts

Les principes et modalités de l'inspection des Services par l'Autorité contractante sont définis dans le **CCAP**. L'Autorité contractante examinera le travail du Titulaire et lui notifiera tout défaut qu'il découvrirait. Ces vérifications n'affecteront pas les responsabilités du Titulaire. L'Autorité contractante pourra instruire le Titulaire de chercher un défaut et de découvrir et de tester tout service qui pourrait, à son avis, présenter un défaut comme cela est défini aux **CCAP**.

7.2 Correction des défauts et

- (a) L'Autorité contractante notifiera au Titulaire tout défaut avant la fin du Marché. La période de garantie sera

pénalité pour défaut de performance

prolongée jusqu'à correction du défaut.

- (b) Chaque fois qu'une notification de défaut lui sera remise, le Titulaire corrigera le défaut dans les délais spécifiés dans la notification de l'Autorité contractante.
- (c) Si le Titulaire ne rectifie pas un défaut dans les délais spécifiés dans la notification de l'Autorité contractante, celle-ci évaluera le coût de la correction à apporter conformément à la législation en vigueur et fera payer ce coût par le Titulaire, et une pénalité pour défaut de performance sera calculée comme indiqué à la clause 3.8.

8. Règlement des différends**8.1. Règlement amiable**

Les Parties feront de leur mieux pour régler à l'amiable les différends qui pourraient surgir lors de l'exécution du présent Marché ou de son interprétation.

8.2. Règlement par conciliation

En absence de règlement à l'amiable, une partie peut notifier par écrit l'autre partie une demande de règlement par conciliation.

L'autre partie est tenue à répondre à la demande de conciliation dans un délai de 15 jours calendaires.

Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir à un règlement par conciliation est de 30 jours calendaires à compter de la date d'ouverture de la procédure.

En cas de procédure ayant abouti à une décision du Conciliateur, l'une des parties en présence peut notifier à l'autre partie son intention de soumettre ladite décision à l'arbitrage dans les trente (30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties ne s'y oppose pendant ce délai, la décision prise par le Conciliateur devient définitive et exécutoire.

En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si l'Autorité contractante et le titulaire du marché conviennent que le Conciliateur ne s'acquitte pas de ses fonctions conformément aux dispositions du Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé conjointement.

La conciliation est réputée avoir échoué dans les cas ci-après :

- a) si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre partie de règlement par conciliation ;
- b) si une partie ne répond pas à cette demande dans les délais requis ;
- c) si le règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale.

Le conciliateur est payé pour ses prestations à part égale par les deux parties conformément au taux fixé **dans les CCAP**.

8.3 Règlement des différends par l'arbitrage

Règlement par arbitrage :

Dans le d'échec de la conciliation ou si les deux parties n'arrivent pas à un accord, dans les trente ⁽³⁰⁾ jours, sur le conciliateur proposé par l'Autorité chargée de la désignation figurant aux CCAP, chaque partie pourra soumettre le litige à l'arbitrage en informant l'autre partie de son intention.

Règlement judiciaire :

Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable ou par conciliation, le litige sera soumis à la juridiction compétente à l'initiative de l'Autorité contractante ou du Titulaire, sous réserve des dispositions du **CCAP**.

Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due.

Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières

Numéro de la Clause CCAG ¹	Modifications et compléments apportés aux Clauses administratives générales
1.1(a)	L'Autorité contractante est : <u>insérer le nom légal complet</u>
1.2	<i>Insérer Sans objet, si le droit applicable est celui de la République Islamique de Mauritanie ; Si non Insérer le droit applicable pour l'interprétation et l'exécution du présent marché.</i>
1.3	la langue du marché et des correspondances est : <i>insérer la langue contractuelle</i>
1.4	Les adresses sont les suivantes : <u>Pour l'Autorité contractante :</u> A l'attention de : Adresse : Courriel : Télécopie : <u>Pour le Titulaire :</u> A l'attention de : Adresse : Courriel : Télécopie :
1.6	Les Représentants habilités sont : Pour l'Autorité contractante : Pour le Titulaire : <i>Si le groupement est un groupement solidaire, ne rien rajouter. Si non mettre : «le groupement est un groupement conjoint »</i>
1.8	<i>Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il conviendra de l'indiquer précisément ici, sinon ne pas modifier le CCAG</i>
2.1	La date d'entrée en vigueur du Marché est notification du marché à l'attributaire.
2.2.2	La date du commencement des Services est <i>[date]</i>

2.3	La date d'achèvement prévue sera [durée à préciser]. <i>Note : Indiquer la période retenue, vingt-quatre mois (24), par exemple, ou toute autre période dont les Parties auront convenu par écrit.</i>
[3.2.2 (c)]	<i>Note : Insérer les activités qui seraient éventuellement incompatibles, le cas échéant.</i>
3.4	Les risques et montants couverts par les assurances sont :
[3.5(d)]	Note : <i>Supprimer cet alinéa s'il est sans objet.</i> Les autres actions sont _____.]
3.6	Les obligations du Titulaire en matière de rapports sont les suivantes : _____ <i>[insérer la nature, la périodicité et le nombre des documents à fournir par le titulaire]</i>
[3.7]	Note : <i>Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties après la fin du Marché, la présente Clause devra être supprimée des CCAP. Si les Parties souhaitent limiter l'utilisation qui peut en être faite, l'une des options ci-après ou toute autre option dont il aura été convenu par les Parties pourra être retenue :</i> • “Le Titulaire ne pourra utiliser ces documents à des fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite de l'Autorité contractante.” • “L'Autorité contractante ne pourra utiliser ces documents à des fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite du Titulaire.” • “Aucune Partie ne pourra utiliser ces documents à des fins sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable écrite de l'autre Partie.”]
3.8.3	Le pourcentage de correction utilisé sera de : (10% ou insérer un autre pourcentage).
3.9	Le montant de la garantie de bonne exécution sera de dix pour cent du montant du Marché. La garantie de bonne exécution sera : insérer «une garantie bancaire » ou «un cautionnement »].
[5.2]	Note : <i>Indiquer ici services et installations fournis par l'Autorité contractante aux termes de la Clause 5.2. En l'absence de prestations de services et installations par l'Autorité contractante, porter ici la mention “sans objet.”]</i>
6.2	Le montant du marché est de insérer le montant en lettres et chiffres/HTHD et insérer le montant en lettres et chiffres/louguiyas;
6.3	<i>Note : Indiquer si une rémunération basée sur la performance est prévue à l'Annexe F, dans le cas contraire, porter ici la mention “sans</i>

	<i>objet."/</i>
6.4	Le compte est: <i>insérer le numéro de compte</i> Les paiements seront effectués sur la base du calendrier ci-après : • Avance de mobilisation : pour cent du Montant du Marché seront versés à la date du commencement des Services sur présentation d'une garantie bancaire d'un même montant. <i>Note : 30% en application du Code des, dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Autorité contractante./</i>
	• Paiements progressifs selon les étapes de réalisations ci-après, sous réserve de réception des Services par l'Autorité contractante, après vérification que ces Services ont été réalisés de manière satisfaisante, en accord avec les spécifications de performance : ➤ (indiquer la date buttoir et/ou le pourcentage de réalisation) ➤ (indiquer la date buttoir et/ou le pourcentage de réalisation), et ➤ (indiquer la date buttoir et/ou le pourcentage de réalisation). <i>Insérer la composition de la commission de réception</i> Si la réception n'est pas accordée ou n'est pas refusée par écrit par l'Autorité contractante dans le délai d'un mois à compter de la date buttoir, ou la date de réception de la facture correspondante, la réception sera réputée avoir été accordée, et le paiement correspondant sera effectué à cette date. Le remboursement de l'avance mentionnée ci avant commencera quand les paiements progressifs auront atteint 25% du Montant du Marché, et sera effectué en totalité quand les paiements progressifs auront atteint 80% du Montant du Marché. La garantie bancaire de remboursement de l'avance sera libérée lorsque le montant total de l'avance aura été remboursé. Les paiements au profit du titulaire seront effectués ouguiyas ou en <i>insérer le ou les autres monnaies de paiement</i> par crédit du comptes bancaires suivants : <i>Indiquer le ou les comptes bancaires</i>

	Ouvert au nom de <i>insérer le nom du fournisseur</i> / auprès de <i>insérer le nom de la Banque</i> / à <i>insérer le Pays d'établissement de la Banque</i> Note : Cette Clause devra être adaptée pour chaque marché.
6.5	Les paiements seront effectués dans un délai de <i>exemple 60</i> jours après la réception de la facture et des documents requis, et dans un délai de <i>exemple 90</i> jours dans le cas du dernier paiement. Le taux des intérêts moratoires applicable est calculé au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de un pour cent (1%),
6.6 (b)	<i>Retenir l'une des deux options suivantes</i> Les prix <i>(sont ou ne sont pas)</i> révisables <i>Si les prix sont révisables insérer les valeurs de X, a, b, c, d, etc... et la définition spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés dans la formule</i>
7.1	Les principes et modalités de l'inspection des Services par l'Autorité contractante sont _____ <i>insérer les inspections à faire en conformité avec l'objet des marchés</i>
8.2	Nom du Conciliateur : _____ <i>insérer le nom</i> Tarif du Conciliateur : _____ <i>insérer le tarif indiqué dans la lettre de soumission</i> Nom de l'autorité chargée de la désignation du Conciliateur : _____ <i>insérer le nom du conciliateur</i>
8.3	Note : A défaut de règlement amiable ou par conciliation, tout litige sera soumis à la juridiction compétente. Toutefois, l'Autorité contractante peut insérer une clause compromissoire d'arbitrage. « 8.3(i) La Clause 8.3(i) du CCAG est modifiée et remplacée par : Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable ou par conciliation, le litige sera soumis à un tribunal arbitral ; <i>Retenir une des deux options suivantes, après avoir pris l'avis du Conseiller ou du département juridique chargé de conseiller l'Autorité contractante</i> Option A Tous différends découlant du présent Marché seront tranchés définitivement selon le Règlement de conciliation <i>insérer le texte d'arbitrage</i> par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. OU Option B Tout litige, controverse ou réclamation né du

	présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur. (a) L'autorité de nomination sera : _____ (b) Le nombre d'arbitres : _____ (c) Le lieu de l'arbitrage sera : _____ (d) La langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera : _____ <i>/Si le Marché est attribué à un soumissionnaire national, indiquer ici que le règlement des litiges s'effectuera conformément aux procédures nationales, et supprimer la référence ci-dessus à l'arbitrage international./</i>
--	---

Section VII. Formulaires du Marché

Liste des formulaires

1.	Modèle de l'Acte d'engagement	105
2.	Modèle de Lettre de notification de l'attribution du marché	107
3.	Modèle de garantie de bonne exécution	108
4.	Modèle de garantie de remboursement d'avance	109

3. Modèle de l'Acte d'engagement

Le présent Marché a été conclu le _____ jour de _____ 20 _____
Entre _____ */nom/*, domicilié à _____ */adresse/* (ci-après dénommé
“l’Autorité contractante”) d’une part et _____ */nom du Titulaire ou du groupement d’entreprise*
suivi de “, conjointement et solidairement, et représenté par /nom/ comme mandataire commun”, domicilié
à _____ */adresse/* (ci-après dénommé “le Titulaire”) d’autre part,

Attendu que l’Autorité contractante souhaite que certains Services soient exécutés
par le Titulaire, à savoir _____ */insérer une brève description des Services et insérer le lot le*
cas échéant/, qu’il a accepté l’offre remise par le Titulaire en vue de l’exécution et
de l’achèvement desdits Services, et de la réparation de toutes les malfaçons y
afférentes pour un montant maximum de _____ *(Insérer le montant)* et un délai
d’exécution de _____ *(Insérer le délai)* .

Il a été arrêté et convenu de ce qui suit :

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est
attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché aux quelles il est
fait référence.

En sus de l’Acte d’engagement, les documents ci-après sont réputés faire partie
intégrante du marché et être lus et interprétés à ce titre :

- (a) La notification d’attribution définitive,
- (b) La Soumission du Titulaire,
- (c) Le Cahier des Clauses administratives particulières du Marché,
- (d) Le Cahier des Clauses administratives générales du Marché,
- (e) Les Spécifications,
- (f) Le Programme d’activités chiffré, et
- (g) Ajouter ici tous documents supplémentaires éventuels :

Le présent acte d’engagement prévaudra sur toutes autres pièces constitutives du
marché.

En cas de divergence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévalent
dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

En contrepartie des paiements à effectuer par l'Autorité contractante au Titulaire, comme mentionné ci-après, le Titulaire s'engage à exécuter les Services et à reprendre tous les défauts y afférents en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

L'Autorité contractante s'engage à payer au Titulaire, à titre de rétribution pour l'exécution et l'achèvement des Services et la reprise des défauts y afférents, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en vigueur en République Islamique de Mauritanie, le jour , mois et année mentionnés ci-dessus.

Signé par

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/
(pour l'Autorité contractante)

Signé par

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/
__ (pour le Titulaire)

2. Modèle de Lettre de notification de l'attribution du marché

/Papier à en-tête de l'Autorité contractante/

Date : */date/*

A : */nom et adresse du Candidat retenu/*

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du */date/* pour l'exécution du marché de services courants de */nom du projet tels qu'ils sont présentés dans les Instructions aux candidats/* pour le montant du Marché de */montant en chiffres et en lettres/* ouguiyas, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats */Supprimer "rectifié et" ou "et modifié" si uniquement l'une seule de ces mesures s'applique. Supprimer "rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats" si des rectifications ou modifications n'ont pas été effectuées/*, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section III Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

/Signature, de la personne habilitée à signer au nom de l'Autorité contractante/

3. Modèle de garantie de bonne exécution

Date: _____

Appel d'offres n°: _____

[Nom et adresse de la banque ou de l'organisme financier]

Bénéficiaire : _____ *[nom et adresse de l'Autorité contractante]*

Date : _____

Garantie de bonne exécution numéro : _____

Nous avons été informés que _____ *[nom du Titulaire]* (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché numéro en date du _____ pour l'exécution de _____ *[description des Services]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous _____ *[nom de la banque ou autre organisme financier]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____ *[insérer la somme en chiffres]* _____ *[insérer la somme en lettres]*³ ouguiyas. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le _____ jour de _____², et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n° du Banque Centrale de Mauritanie qui expire au

Nom : _____ *[nom complet de la personne signataire]* Titre *[fonctions de la personne signataire]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du _____ jour de _____, _____ *[Insérer date]*

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

³ Le Garant doit insérer le montant prévu au Marché..

4. Modèle de garantie de remboursement d'avance

Date : _____

Marché numéro : _____

_____ *[Nom et adresse de la banque ou de l'organisme financier]*

Bénéficiaire : _____ *[nom et adresse de l'Autorité contractante]*

Date : _____

Garantie de restitution d'avance numéro : _____

Nous avons été informés que *[nom du Titulaire]* (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché numéro _____ en _____ date _____ du _____ pour l'exécution _____ *[nom du marché et description des Services]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de _____ *[insérer la somme en chiffres]* _____ *[insérer la somme en lettres]* ouguiyas est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande du Titulaire, nous _____ *[nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____ *[insérer la somme en chiffres]* _____ *[insérer la somme en lettres]* le montant de l'avance consentie.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de la dite avance au Titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main -levée établie par l'autorité contractante soit de l'originale de cette garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°..... du Banque Centrale de Mauritanie qui expire au

Nom : _____ *[nom complet de la personne signataire]* Titre *[fonctions de la personne signataire]*

Signé _____ *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du _____ jour de _____, _____. *[Insérer date]*

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation

⁴ Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance prévue au Marché

Annexes

Annexe A

Description des Services

Décrire de manière détaillée les Services à fournir ; les dates d'achèvement des différentes tâches ; le lieu d'exécution des différentes tâches ; les tâches spécifiques qui doivent être approuvées par l'Autorité contractante; etc.

Annexe B

calendrier des paiements

Indiquer les dates ou étapes donnant lieu aux paiements/

Annexe C

Personnel Clé et Sous-traitants

Porter sous: C-1 Les titres let noms, si possible/, une description détaillée des tâches et qualifications minimales du Personnel clé.

C-2 La liste des Sous-traitants approuvés (s'ils sont déjà connus), les mêmes informations sur leur Personnel qu'en C-1

Annexe D

Sous détail du Prix du Marché

Indiquer ci-après les éléments de coûts du prix forfaitaire:

- 1. Rémunération du Personnel.*
- 2. Autres dépenses.*

La présente Annexe servira exclusivement à déterminer la rémunération d'éventuels services additionnels.

Annexe E

Services et installations fournis par l'Autorité contractante

Indiquer ci-après la liste des services et installation, le cas échéant

Annexe F

Rémunération sur la base de performance

Indiquer ci-après les méthodes de détermination de telles rémunérations, le cas échéant.

Section VIII. Spécifications de performance et dessins

(Décrire les résultats visés et les objectifs de performance, plutôt que des intrants, dans toute la mesure du possible)